

Documento 4



Alumno: Sola Marcos
Docente: Murialdo Nancy
Producción Edilicia II
Taller Panvini
Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño.

Indice

Cronograma Lic.	pag. 3
Bases Licitación	pag 5
Plieg. Esp. Gen.	pag 15
Contrata	pag 46
Actas	pag 50



FAPyD

Alumno: Sola Marcos
Docente: Murialdo Nancy
Producción Edilicia II
Taller Panvini
Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño.

Cronograma de Licitación



Alumno: Sola Marcos
Docente: Murialdo Nancy
Producción Edilicia II
Taller Panvini
Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño.

OBRA: Vivienda unifamiliar

COMITENTE: Enriquez, Laura

DIRECTOR DE OBRA: Arq. Sola Marcos

CONTRATISTA: MS CONSTRUCCIONES S.R.L.

Invitación a las distintas empresas: desde lunes 25 de marzo de 2019

Entrega de “Documentación gráfica y escrita” y “Bases de licitación”: lunes 8 de abril de 2019

Consultas de parte de las empresas: del lunes 15 de abril al viernes 19 de abril de 2019

Respuestas por parte del Director de Obra: del lunes 22 al jueves 25 de abril de 2019

Entrega y apertura de los presupuestos por parte de cada empresa: jueves 9 de mayo de 2019

Estudio de las propuestas entregadas (7 días hábiles desde apertura): hasta el lunes 20 de mayo de 2019

Adjudicación de la Obra: miércoles 22 de mayo de 2019

Firma del Contrato de construcción (3 días hábiles luego de adjudicación): lunes 27 de mayo de 2019

Entrega del terreno y comienzo de la obra. Firma del Acta correspondiente: lunes 3 de junio de 2019

Plazo de obra: 8 Meses – 176 días hábiles

Entrega provisional de la obra. Firma del Acta correspondiente: lunes 3 de febrero de 2020

Plazo de garantía: 60 días corridos

Entrega definitiva de la obra. Firma del Acta correspondiente: viernes 3 de abril de 2020

Bases de Licitación



Alumno: Sola Marcos
Docente: Murialdo Nancy
Producción Edilicia II
Taller Panvini
Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño.

Rosario, lunes 25 de marzo de 2019

Señores,
Empresa MS CONSTRUCCIONES S.R.L.
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de invitar a esta firma a participar de la Licitación Privada que se realizará por parte del suscripto, con el objetivo de concretar la construcción de una vivienda unifamiliar, ubicada en calle La República 8898 esquina Juarez Celman Bis, en la ciudad de Rosario.

La ejecución de la obra se llevará a cabo a partir del día lunes 3 de junio de 2019 y durante el lapso de 8 (once) meses, por encargo de la Sra. Enriquez, Laura.

La construcción de la obra comprenderá la ejecución completa de la vivienda mencionada, conforme a lo especificado en la documentación que compone el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Generales Particulares y los Planos de Construcción.

Para participar de esta licitación es imprescindible adquirir la documentación antes mencionada, y presentarla firmada y sellada en cada folio. Los Pliegos correspondientes podrán ser adquiridos en la oficina, calle Tucumán 1853 de la ciudad de Rosario, a partir del día 8 de abril de 2019, de lunes a viernes de 8:00am a 12:00pm.

Sobre el particular y a fines de una correcta organización, se ruega comunicar la participación o no en el acto licitatorio, en el lapso de 24 horas de recibida la presente.

Esperando encontrarlos entre los participantes, saluda a Uds. atentamente.

Arq. Sola, Marcos
CADSF – MAT N° M-3675/7
Tucumán 1853 PA – Rosario

Llamado a licitación

Llámesse a licitación privada a partir del día lunes 25 de marzo de 2019, para la ejecución de una vivienda unifamiliar de 122m² de superficie cubierta, en un todo de acuerdo con los planos de construcción y con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente, adjuntadas a la presente con la recomendación de comunicar la participación o no en un lapso de 24hs de recibida la invitación.

Condiciones

ART. Nº 1 - Objeto del Llamado

El presente Pliego establece las bases de contratación, construcción y recibo, a los que se ajustará la ejecución de la Obra Privada, cuya documentación técnica se acompaña.

Se encomendará la realización de una vivienda unifamiliar de planta baja y 1º piso empleando como sistema constructivo el sistema de muro común de mampostería, en un todo de acuerdo a los planos de construcción y a la Lista de Partida preparados por el Arquitecto Sola Marcos. El inmueble, cuenta con 122m² de superficie cubierta.

Cabe aclarar que se contratará la ejecución completa de la obra, así como también la prestación a proveer de mano de obra, materiales, máquinas, equipos y herramientas.

ART. Nº 2 – Dirección donde va a ejecutarse la obra

La obra será ejecutada en el terreno ubicado en calle La República 8898 esquina Juarez Celman Bis, de esta ciudad. El mismo comprende una superficie de 168m²

ART. Nº 3 - Sistema de Contratación

Se realizará la contratación de la obra bajo el sistema de Ajuste Alzado Relativo, comprometiéndose el Contratista a ejecutar los trabajos contratados y el Comitente a abonar al Contratista un precio básico afectado por las variaciones mensuales relativas del costo de construcción, el que deberá actualizarse según número índices establecidos por el C.A.C.. Los montos presupuestados incluirán todos los costos y gastos de cualquier índole, que sean necesarios para completar la obra de acuerdo a su fin. El precio establecido en el Contrato será modificado por las variaciones de costo que resulten durante el lapso de ejecución de la obra hasta la finalización de la misma, como así también por las variaciones que resulten de los trabajos adicionales, si lo hubiese.

ART. Nº 4- Profesionales intervinientes en la obra

Se designará como Director de Obra, al Arquitecto Proyectista Sola Marcos con domicilio profesional, en calle Tucumán 1853 (PA) de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, quien realizará las inspecciones que consideren necesarias para la completa fiscalización de la obra.

ART. Nº 5 - Aclaraciones y consultas

Las consultas se podrán realizar por escrito a partir del día lunes 15 de abril de 2019 hasta el viernes 19 de abril de 2019, en el domicilio profesional del Director de Obra, Tucumán 1853 (PA), de la ciudad de Rosario. Todos los pedidos de explicaciones y sus respuestas serán comunicados a todas las demás firmas invitadas.

Quien concurra al presente concurso de precios no podrán alegar, en ningún caso falta de conocimiento del régimen legal vigente, la fecha de presentación de ofertas, ni de la documentación de las mismas.

No se admitirán reclamos que se funden en falta de conocimiento de información, o en deficiencias de las que se tengan, o en interpretaciones equivocadas de las mismas, o en error propio del oferente.

ART. Nº 6 - Recepción de Ofertas

La recepción de ofertas se efectuará hasta las 12.00 (doce) horas del día jueves 9 de mayo de 2019 (dos mil diecinueve), en el domicilio profesional del Director de Obra, Tucumán 1853 (PA), de la ciudad de Rosario.

La apertura de las ofertas será de carácter privado y tendrá lugar el día viernes 10 de mayo hasta el lunes 20 de mayo de 2019, a las 16.00 (dieciséis) horas, según lo establecido en el aviso de licitación.

Ningún proponente podrá modificar su propuesta después de presentada, pero si podrán admitirse aclaraciones que no provoquen alteraciones fundamentales a la misma. El solo hecho de presentar la propuesta, significa la aceptación de todas las cláusulas del presente concurso de precios.

ART. Nº 7 - Forma de presentación de las propuestas

El Proponente deberá presentar su propuesta redactada en original y dos copias, en sobre cerrado y lacrado, el que llevará la siguiente leyenda, como única inscripción:

- Licitación obra ubicada en calle La República 8898 esquina Juarez Celman Bis, en la ciudad de Rosario.

- Fecha vencimiento de presentación de ofertas: 12:00 horas del 9 de mayo de 2019.

Tanto el original como las copias serán presentados armados en juegos completos, y cada hoja o pieza constitutiva de la misma deberá estar debidamente numerada, firmada y sellada.

Las enmiendas o entre líneas que tengan los documentos deberán salvarse al pie y firmarse.

La oferta se expresará en \$ (pesos), con indicación de la cifra en números y letras.

En la planilla adjunta, donde constan los distintos rubros, ítems y subítems de la obra, el oferente indicará las cantidades de cada uno de ellos, con su precio unitario, su precio parcial y total, sin incluir el I.V.A. correspondiente.

En sobre separado se deberá devolver toda la documentación entregada a la Empresa, firmada y sellada por el proponente en cada hoja y plano.

Se deberá incluir en la propuesta el porcentaje que corresponde a la mano de obra, a los materiales, a los Gastos Generales y al beneficio.

Las aclaraciones, ampliaciones o alternativas de la propuesta básica deberán ser efectuadas en hojas o formularios aparte, completando la misma.

La propuesta deberá ser firmada por persona capaz de comprometer el oferente, a cuyo fin deberá agregar juntamente con la oferta, copia autenticada por escribano público, del o de los documentos que justifican el extremo exigido.

El proponente deberá presentar junto con su oferta:

- Antecedentes de obras o trabajos ya realizados, cuyas características técnicas, monto y plazos sean similares a los que motivan al presente.
- Inscripciones correspondientes.
- Constancia de inscripción en los organismos profesionales e impositivos a que se halle obligado en razón de su actividad.

ART Nº 8 - Validez de la propuesta - Rechazo de ofertas

Se anularán las propuestas que no estén acompañadas por lo solicitado o bien tengan enmiendas o raspaduras, las que se aparten de las exigencias requeridas en las presentes Bases, o las que no estuvieran selladas o firmadas.

Las propuestas que se reciban con posterioridad a la fecha y hora establecidas para su presentación serán devueltas sin abrir. Ningún proponente podrá modificar su propuesta después de presentada, pero podrán admitirse aclaraciones que no constituyan alteración fundamental a la misma y no violen el tratamiento igualitario de todos los oferentes. El solo hecho de presentar la propuesta significa la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del presente concurso de precios. Todo alejamiento u omisión de ellas significará el rechazo de la propuesta, salvo que las mismas se formulen por separado y no impida su comparación con las restantes ofertas.

ART Nº 9 - Plazo de ejecución de la obra

El mismo se ha establecido en 176 días (ciento setenta y seis) días hábiles. Todos los demás plazos o partes de la obra a los que se refiere este pliego serán considerados como días corridos, y serán establecidos en las cláusulas particulares.

Los plazos convenidos serán prorrogados automáticamente cuando medien las causales que se mencionarán a continuación.

El Contratista tomará las providencias para que la obra se desarrolle con un ritmo de trabajo acorde con el Plan de Trabajo previsto para ejecutar la misma en los plazos establecidos en las Cláusulas Particulares.

Corresponderá prorrogar automáticamente dichos plazos cuando se produjeran demoras no imputables al Contratista. En tales circunstancias, los mismos serán ampliados por un lapso acorde con la causa motivo de la demora.

Serán causas motivo de prórroga:

- Las huelgas y cierres, lluvias o cualquier otro fenómeno meteorológico que impida trabajar, acontecimientos imprevisibles u otros que sean fehacientemente comprobados que afecten el aprovisionamiento normal de mano de obra, de materiales o de su transporte.
- Las órdenes impartidas por el Director de Obra, que signifiquen modificaciones al proyecto o a las especificaciones, cuando impliquen una variación al Plan de Trabajo del Contratista, la demora en la entrega de Planos de Detalle, aclaraciones o instrucciones complementarias que suministrará el Director de Obra.
- Las demoras en los pagos de los Certificados Parciales de Obra.
- Las demoras que se ocasionen como consecuencia de los Contratos Directos que hubiere reservado el Comitente, que impidan el cumplimiento del Plan de Trabajo del Contratista; la falta de resolución por parte del Director de Obra de los planos o detalles constructivos que el Contratista le presente para su aprobación previa.

Las causas de demora enunciadas anteriormente no excluyen todas aquellas otras que, aunque no hayan sido especificadas expresamente, tengan su origen en circunstancias no previsibles pero que motiven la prórroga de los plazos pactados oportunamente.

El Contratista deberá denunciar las demoras por escrito al Director de Obra en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas de producidas, detallando las causas que le impiden el progreso de los trabajos. Se considera que el Contratista asume la responsabilidad de la demora, si no hiciere la denuncia en el plazo establecido.

Se establecerá el pago de multas en los casos de que se produzcan prórrogas que no encuadren en las causas mencionadas anteriormente, el monto de las mismas será equivalente al 1% (uno por ciento) del importe del contrato por cada día de atraso.

Toda multa impuesta será hecha efectiva descontándola del primer certificado de pago que se extienda al Contratista. Con el mismo criterio se retribuirá si la Obra se entrega antes del plazo pactado.

A requerimiento del Director de Obra, el Contratista preparará un Plan de Trabajo, con el arreglo al cual se propone ejecutar la obra.

En el Plan de Trabajo se indicarán las fechas en que el Director de Obra deberá suministrar los planos y detalles que complementen el proyecto, así como otros elementos que se encuentren a su cargo o a cargo directo del Comitente.

El Plan de Trabajo será reajustado automáticamente cuando medien algunas de las circunstancias mencionadas anteriormente.

Entrega del Plan de Trabajo Previsto y Propuesto: se efectuará dentro de los 7 (siete) días corridos de firmado el contrato.

ART. Nº 10 - Normas para la certificación y el pago de la obra

Forma de pago: el pago se efectuará por certificados de obra mensuales; el monto estará expresado y será abonado en \$ (pesos).

Medición y Certificado de Obras: el monto de deba invertirse por mes de certificación será estimado sobre la base del plan de trabajos aprobados.

Antes de iniciarse cada período de certificación, el Comitente abonará al Contratista en concepto de anticipo, una suma de dinero que le permita afrontar aquellas inversiones que se realicen en dicho período, modalidad que será materia de convención en la contrata.

A los efectos de la certificación mensual se procederá a la medición de las obras realizadas el último día del mes a certificar, con la presencia del Contratista y el Director de Obra. El Contratista confeccionará certificados que serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, sujetos a la suma que produzca la liquidación final. El Contratista se encargará de confeccionarlo en los 2 (dos) días subsiguientes a la medición.

Aprobación de certificados: será aprobado dentro de los 5 (cinco) días transcurridos desde la confección del mismo por parte del Contratista, haciéndose efectivo el pago en el transcurso de los siguientes 5 (cinco) días hábiles.

Una vez aprobado el Certificado por el Director de Obra, deberá controlarse con el anticipo recibido.

En caso de que el anticipo recibido resulte inferior al monto del certificado, el Comitente deberá completar el importe correspondiente a la diferencia. Si el anticipo resultara superior al monto del certificado, el excedente será descontado del primer anticipo que a partir de ese momento deba efectuarse al Contratista.

Certificado final de obra: al término de los trabajos contratados el Contratista confeccionará el Certificado Final de Obra Ejecutada.

Tramitación de los Certificados de Obra: los certificados de obra serán presentados por el Contratista al Director de Obra por triplicado.

Dentro de los 5 (cinco) días de recibido los certificados, el Director de Obra deberá confirmarlos, remitiendo el original al Comitente y el duplicado al Contratista.

Si el Director de Obra tuviera alguna objeción que formular a los certificados deberá formularla por escrito, dentro del mismo lapso de 5 (cinco) días indicado precedentemente, a fin de que el Contratista realice las aclaraciones o correcciones que correspondan.

En el caso que el Director de Obra no observe los certificados dentro del plazo establecido, los mismos, se tendrán automáticamente por confirmados.

Pago de los Certificados Parciales y Finales: en todos los casos el Comitente deberá abonar el importe de las certificaciones parciales mensuales dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la fecha en que fueran remitidos o presentados. Si el certificado fuera observado, el Comitente deberá abonar igualmente aquella parte que no haya sido motivo de observación.

Vencido dicho término y hasta tanto se regularice el pago de las sumas adeudadas, el Contratista tendrá derecho a paralizar la obra o a disminuir el ritmo de trabajo siendo a cargo del Comitente los daños emergentes que, por su mora, ocasionara al Contratista. El Contratista en caso de mora en el pago de sus créditos, tendrá derecho a percibirlos a valor constante, hasta el momento de su efectivo pago, sin perjuicio de los intereses compensatorios que correspondan a la tasa que tiene prevista el Banco de la Nación Argentina para las obligaciones con ajuste monetario.

La mora del Comitente operará por el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de ninguna clase de requerimiento e intimación por parte del Contratista.

Todos los pagos parciales serán considerados como pagos a cuenta del total fijado para la obra y estarán sometidos a las modificaciones que puedan ocurrir al hacerse la liquidación final que se practicará a la recepción definitiva de la obra.

Fondos de Garantía: de cada certificado parcial de la obra, el Comitente, tendrá derecho a retener al Contratista una suma proporcional al monto del mismo, que afectará a la formación de un fondo de garantía.

El monto de la retención se establecerá en un 5% (cinco por ciento) del monto del certificado parcial.

Durante el plazo de garantía, el Comitente retendrá el 100% (ciento por ciento) del fondo de garantía, que reintegrará al Contratista simultáneamente con la recepción definitiva de la obra.

Se deja constancia de la expresa reserva de los derechos que le pudieran corresponder al Comitente, tal cual lo especifica el Capítulo IX del "Pliego de Especificaciones Generales", en caso de incumplimiento, durante el período de garantía, de las correcciones de fallas, de las reparaciones, de los cambios y/o arreglos enunciados en el Anexo y de los que pudieran aparecer durante dicho plazo de garantía que sean imputables al Contratista.

Sustitución del Fondo de Garantía por Fondos de Reparos: el Contratista tendrá derecho en cualquier momento a sustituir el importe que se le hubiera retenido para la formación del fondo de garantía por una suma equivalente en títulos o bonos nacionales, provinciales o municipales que se coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza, o por una fianza bancaria equivalente o pagaré.

Los intereses que se deriven de los títulos o bonos que el Comitente tomará en reparo, corresponderán al Contratista.

El Contratista podrá, asimismo, consignar por anticipado el importe que corresponda al fondo de garantía de cada certificado parcial mediante títulos, bonos, fianza bancaria, o pagaré en cuyo caso, el Comitente no hará devolución alguna en tal concepto. Si así ocurriera, se dejará constancia en el certificado correspondiente de la forma en que se ha efectuado la consignación.

ART. Nº 11 - Procedimiento para la Confección de los Certificados de Obra por Ajuste Alzado Relativo: la obra será ejecutada por Ajuste Alzado Relativo, por lo que el precio pactado por obra deberá actualizarse mensualmente y de acuerdo a los trabajos ejecutados a la fecha, tomando como referencia los indicadores publicados por el CAC (Cámara Argentina de la Construcción). El posible error en el precio determinado, ya sea en más o en menos, será absorbido por la Empresa. Si ésta obtuviera un precio menor al estipulado, el Comitente no tendrá derecho a reclamar o exigir ningún tipo de compensación, quedando esta diferencia a favor de la Empresa.

Serán a cargo del Comitente todos los mayores costos que tengan su origen en causas ajenas al Contratista y que, con posterioridad a la presentación de su oferta, incidan directa o indirectamente en la ejecución de los trabajos contratados. Los trabajos adicionales se presupuestarán aplicando los precios unitarios actualizados del rubro correspondiente, si el trabajo no tuviera antecedentes de precio, se deberá solicitar a la Empresa correspondiente su presupuesto a través del "Libro de Órdenes de Servicio", pudiéndose luego aceptar o no ese presupuesto.

El Contratista confeccionará liquidaciones acumulativas, en las cuales detallará los trabajos realizados hasta la fecha de su emisión, aplicando a los volúmenes de obra ejecutada los precios unitarios básicos indicados en el presupuesto, adicionándoles los importes correspondientes a las partidas globales, a los compromisos de pago, y a las inversiones en obra y taller.

ART. Nº 12 - Plazo para efectuar el estudio de las propuestas

A los efectos de su adjudicación se tendrá en cuenta:

- La calidad del servicio.
- El precio.
- Las condiciones de pago (pueden modificarse las establecidas si son más convenientes).
- El plazo de entrega (podrá adelantarse a lo establecido).
- Los antecedentes del cumplimiento de la Empresa en otras obras ejecutadas con el Comitente.

El Comitente se reserva el derecho de efectuar la adjudicación a aquella propuesta que considerara, a su juicio, como la más conveniente, entre uno o varios proponentes, o no adjudicará a ninguno a su solo arbitrio, sin derecho a reclamación o indemnización alguna por parte de los oferentes. Puede no aceptarse la propuesta de alguna firma que a su juicio no tenga capacidad operativa o no resulte conveniente encomendarle nuevos trabajos.

ART Nº 13 - Firma del contrato. Fecha inicio de trabajos de ejecución

Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario, se presentará dentro de los tres (3) días subsiguientes, para que las partes suscriban el respectivo contrato.

Los documentos del Contrato tendrán como finalidad establecer en forma precisa las obligaciones que recíprocamente asumen las partes contratantes en todos los aspectos necesarios para una adecuada ejecución de los trabajos contratados.

Una vez formalizados este último, se firmará el Acta de Entrega del Terreno e Iniciación de los Trabajos a partir de la cual se dará comienzo a las obras y al plazo de ejecución.

ART. Nº 14 - Plazo mantenimiento de oferta por la empresa constructora

Los proponentes deberán mantener la oferta por un plazo no menor de 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de apertura. Vencido dicho plazo, se considerará automáticamente prorrogado por un plazo igual, de no mediar manifestación en contrario dentro de las 48 horas anteriores al vencimiento de dicho plazo.

ART. Nº 15 - Depósito de garantía

Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías:

- de la Adjudicación: 5% (cinco por ciento) del valor total de la adjudicación, que se hará efectivo en cada certificación con la retención parcial del 5% del monto a certificar.
- la garantía de adjudicación una vez cumplido el contrato, en el momento de la Recepción Definitiva de la obra y cuando el Contratista le entregue al Comitente el Certificado Final de Obra.

ART. Nº 16 - Recepción de la obra

Provisoria: una vez realizados por el Contratista los trabajos contratados, corresponderá automáticamente proceder a la recepción provisional de la obra por parte del Comitente en presencia del primero.

La inspección para la recepción provisoria consistirá en:

- Verificar y controlar si la obra ha sido realizada en un todo de acuerdo a los términos del proyecto, del contrato de obra y de las modificaciones aprobadas.
- en caso de divergencias, se procederá al reajuste de los valores primando en todos los casos las conclusiones que se obtengan de esta recepción provisoria.

Al efecto se labrará un Acta que suscribirán el Contratista y el Director de Obra, en su propio carácter y como representante técnico del Comitente.

Del Acta y Documentos anexos se confeccionarán tres ejemplares, el original para el Comitente, el duplicado para el Director de Obra y el triplicado para el Contratista.

Las observaciones que el Director de Obra pudiera formular, relativas a detalles de terminación de la obra serán consignadas explícitamente a fin de que el Contratista los subsane durante el plazo de garantía.

Definitiva: una vez transcurrido el plazo de garantía, que para el caso de esta obra se ha fijado en 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de recepción provisoria, se procederá a la recepción definitiva de la obra.

Si durante el transcurso de este plazo se observaran deficiencias provenientes de una mala calidad de los materiales, defectuosa mano de obra y mal funcionamiento de las instalaciones, el Contratista deberá realizar, a su costa, las reparaciones pertinentes.

Si se negara a iniciarlos, dentro de un plazo de diez (10) días hábiles de haber sido fehacientemente notificado, sin dar razón de su negativa, el Comitente podrá hacer ejecutar los trabajos de reparación, deduciendo el importe de su costo del fondo de reparos. Si dicho fondo de reparos fuese insuficiente para cubrir tales gastos, el Comitente tendrá el derecho de exigir al Contratista el reintegro de la diferencia. En ningún caso el Contratista será responsable de los deterioros motivados por causas de fuerza mayor, hechos fortuitos, mala utilización o empleo indebido de las instalaciones, como tampoco por los motivados, directa o indirectamente, por un contrato directo que se haya reservado el Comitente.

Transcurridos el plazo de garantía, tendrá lugar automáticamente la recepción definitiva de la obra, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional.

En el acto de la recepción definitiva de la obra, el Contratista tramitará la obtención del "Certificado Final de Obra" que expide la Municipalidad, el que una vez obtenido será entregado al Comitente.

En caso de que así no lo hiciera el Comitente podrá retener hasta un 10% (diez por ciento) del monto del fondo de reparos hasta el cumplimiento por parte del Contratista de tal obligación.

Si el Contratista no pudiera obtener el Certificado Final de Obra por causas que no le fueran imputables, el Comitente deberá reintegrar toda la suma que por cualquier concepto le hubiese retenido.

ART. Nº 17 - Convenios con el personal de la obra

El Contratista fijará el horario de trabajo y los períodos de vacaciones que reglamentariamente correspondan, los que deberán ser cumplidos por todo el personal ocupado en la obra, tenga o no relación de dependencia con el Contratista.

Deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determine la jornada laboral de trabajo.

Previo el pago de certificados de obra se exigirá al Contratista una planilla actualizada detallando el personal efectivamente empleado y los originales de constancia de pagos de jubilación, obra social, salario familiar, Ley 5110 y seguro de vida y accidentes de trabajo correspondientes al mes anterior.

Es obligación del Contratista asegurar al personal que intervendrá en la ejecución de la obra, en alguna compañía aseguradora reconocida, antes de la iniciación de los trabajos y por el monto total de los jornales necesarios para los mismos. El Contratista deberá presentar la póliza de seguro al Director de Obra en la fecha de firmarse el acta de iniciación de los trabajos.

Se exigirá al Contratista la presentación de formularios firmados, con la declaración referente a: afiliación del personal a Planes de Medicina Laboral, la cobertura de un Servicio Médico de Asistencia y la disponibilidad de un Servicio de Ambulancia en caso de emergencia.

El Contratista debe levantar y mantener las defensas reglamentarias para la protección de los operarios que trabajen en la obra y para terceros, de acuerdo con las condiciones de estado de obra y conforme al Plan de Trabajo previsto. Deberá respetar todas las leyes y reglamentaciones vigentes a fin de prevenir accidentes o lesiones, tanto en el ámbito de la obra, como en las propiedades vecinas o en la vía pública.

Los gastos adicionales por tareas en horas extraordinarias efectuadas por el Contratista, se consideran incluidos en el precio contractual. Cuando este tipo de trabajo sea ejecutado por orden del Director de Obra, los gastos adicionales correspondientes, serán por cuenta del Comitente.

ART. Nº 18 - Seguro de la obra contra accidentes o incendios

El contratista asegurará el total de la obra, por el monto estipulado en el contrato, contra incendio, accidentes y daños a terceros y/o linderos. Se incluirá expresamente el riesgo de daño por pérdidas de agua o gas.

ART. Nº 19 - Cuidado y limpieza de la obra

El Contratista deberá realizar una limpieza final de la obra, a fin de mantener despejado de residuos o escombros el sitio de trabajo, al momento de la Recepción Provisional de la obra.

ART. Nº 20 - Posición del licitador ante la DGI

IVA responsable inscripto.

ART. Nº 21 - Sellados, porcentaje de pago de cada parte contratante 50%

El Contrato será habilitado con el sellado de ley, debiendo el importe de este sellado ser abonado por partes iguales entre el Comitente y el Contratista.

ART. Nº 22 - Exigencias que deben cumplir las facturas

Las mismas se presentarán por triplicado correspondiendo el original al Comitente, el duplicado al Director de Obra y el triplicado al Contratista. Todos los certificados deberán ser facturados con el número de DGI correspondiente.

Pliego de Especific. Generales



FAPyD

Alumno: Sola Marcos
Docente: Murialdo Nancy
Producción Edilicia II
Taller Panvini
Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño.

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto

El presente pliego tiene el objeto de establecer las bases de contratación, construcción y recibo a que se ajustará la ejecución de una vivienda unifamiliar de 122m² de superficie cubierta a construir en calle La República 8898 esquina Juarez Celman Bis, en la ciudad de Rosario.

1.2. Denominaciones de las distintas partes intervinientes

En el presente contrato los términos “Comitente”, “Proyectista”, “Director de Obra”, “Contratista”, “Oferta”, “Contrato”, “Contrata”, “Subcontratista” y “Trabajo” tienen el significado que se define a continuación:

Comitente: indica al propietario, locatario de la obra, ya sea persona de existencia visible o jurídica, que encomienda la ejecución de los trabajos.

Proyectista: se entiende por proyectista al profesional que tiene a su cargo la preparación y confección de toda la documentación necesaria que defina con precisión el carácter y finalidad de la obra y permita ejecutarla bajo la dirección de un profesional.

Director de Obra: designa al profesional a quien el comitente encarga el control de la correcta ejecución de los trabajos, con los alcances que establecen los artículos de este contrato.

Contratista: es el locador, persona de existencia visible o jurídica, adjudicatario de los trabajos, que ha suscrito el contrato, tomando a su cargo la ejecución material de la obra en la órbita de su actividad industrial.

Oferta: propuesta que hace el empresario para ejecutar, en determinadas condiciones, un trabajo establecido.

Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Comitente y el Contratista, constituido por el conjunto de los documentos de naturaleza técnica y legal, relacionados expresa o tácitamente entre sí, que son necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Contrata: ajuste o convenio que se realiza con el fin de ejecutar una obra material o prestar un servicio por un precio determinado. En la misma deben figurar el nombre y domicilio legal de ambas partes contratantes: el objeto del contrato; el sistema de contratación que se haya adoptado; la designación del Director de Obra, así como su domicilio y su número de matrícula; precio y forma de pago convenido; plazo de ejecución de la obra; lugar donde deberán dilucidarse las divergencias que puedan suscitarse durante la ejecución; lugar, fecha de firma del presente documento, así como el número de ejemplares a firmar; firma de los contratantes.

Subcontratista: es la persona o empresa de existencia visible o jurídica a quien se ha encargado la realización de un trabajo determinado en obra, con o sin el suministro de materiales.

Trabajo: por el trabajo del Contratista o Subcontratista se entiende la provisión de mano de obra o de mano de obra y materiales.

1.3. Documentos del Contrato

1.3.1. Documentación Gráfica

Constituida por:

- Planos de construcción
- Planos de cortes
- Planos de fachadas
- Planos de estructuras
- Planos de replanteo
- Planos de infraestructura
- Planilla de carpintería
- Planilla de terminaciones
- Planos de desarrollo de locales húmedos
- Planos de detalle

1.3.2. Documentación escrita

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
- Contrata
- Oferta del Contratista aceptada por el Comitente
- Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias que hubiese hecho conocer el Director de Obra por escrito a los proponentes antes de la presentación de la oferta.

1.4. Finalidad de los Documentos del Contrato

La finalidad de los documentos del contrato es establecer en forma precisa las obligaciones que recíprocamente asumen las partes contratantes en todos los aspectos necesarios para una adecuada ejecución de los trabajos contratados. El Contratista, en ningún caso, estará obligado a realizar más trabajos u otros distintos que los que hubiese contratado.

Se entenderá que los trabajos descriptos corresponden al significado técnico o comercial que es habitual y de uso común.

1.5. Documentación Accesoría

Constituirán la documentación accesoría:

- La orden de comienzo de los trabajos, que será impartida por escrito por el Comitente o el Director de Obra
- El acta de iniciación de la obra;
- El Plan de Trabajo;
- Las órdenes de Servicio que se impartan durante la ejecución;
- Los planes complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por el Contratista y que fueron aceptados por el comitente. La correspondencia intercambiada entre las partes.

1.6. Documentación integrante y Accesorio de la Contratación

Se incluirán:

- Reglamentos Municipales
- Reglamentos de Obras Sanitarias
- Reglamentos de la Asociación de Electrotécnicos
- Normas IRAM
- Leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo

1.7. Gastos de Sellado

El contrato será habilitado con el sellado de ley, debiendo el importe de este sellado ser abonado por partes iguales entre el Comitente y el Contratista.

CAPITULO 2

CONTRATACION DE LOS TRABAJOS

2.1. Modalidad del Sistema de contratación

Se adopta como Locación de obra el **Sistema de Contratación por Ajuste Alzado Relativo**, comprometiéndose el contratista a ejecutar los trabajos contratados y el Comitente a abonar al Contratista un precio básico global. El precio pactado por obra completa no será inamovible debido a la situación económica que está atravesando el país en estos momentos.

Los montos presupuestados incluirán todos los costos y gastos de cualquier índole que sean necesarios para completar la obra de acuerdo a su fin. El precio será modificado solamente por los trabajos adicionales que pudiere haber. El posible error en el precio determinado, ya sea en más o en menos, será absorbido por la Empresa. Si ésta obtuviera un precio menor al estipulado, el Comitente no tendrá derecho a reclamar o exigir ningún tipo de compensación, quedando esta diferencia a favor de la Empresa.

Serán a cargo del Comitente todos los mayores costos que tengan su origen en causas ajenas al Contratista y que, con posterioridad a la presentación de su oferta, incidan directa o indirectamente en la ejecución de los trabajos contratados.

Al sólo efecto de las certificaciones parciales, el Contratista acompañará los cómputos métricos aproximados de los trabajos realmente ejecutados y una lista de los precios unitarios, salvo los rubros que en la práctica no se estiman por unidad de medida se consignarán en partidas globales.

Las certificaciones parciales serán confeccionadas de modo tal que los distintos rubros guarden relación con el orden establecido en la Planilla confeccionada.

2.2. Coordinación de las Contrataciones directas con el Plan de Trabajo

Los rubros o trabajos contratados directamente por el Comitente deberán coordinar adecuadamente con el Plan de Trabajo previsto por el Contratista.

A tales efectos, el Director de Obra tomará las providencias necesarias para evitar entorpecimientos, demoras y paralizaciones en la marcha de las obras.

Si se produjera alguna de tales circunstancias a causa o como consecuencia de la contratación directa, el comitente reconocerá a favor del Contratista los gastos improductivos en que hubiera incurrido y los perjuicios que directa o indirectamente le ocasionara.

El Contratista permitirá la introducción y almacenamiento de los materiales necesarios para la realización de los trabajos que el Comitente contrate directamente, como así también el acceso del personal que los ejecutará, pudiendo arbitrar las medidas a su alcance para coordinar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos, en forma tal que se ajuste al Plan de Trabajo previsto por el Contratista. No se reconocerá relación contractual entre el Contratista y el titular de un Contrato Directo que se haya reservado el Comitente.

2.3. Fondo de Garantía. Su devolución

Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, el Contratista deberá constituir un fondo de garantía compuesto por:

- Garantía de la Oferta: el 1% (uno por ciento) del valor de la propuesta de la Empresa, abonada en el momento de presentar la misma, monto al que se sumará posteriormente una Garantía de Adjudicación.
- Garantía de la Adjudicación: el 5% (cinco por ciento) del valor total de la adjudicación, que se hará efectiva al momento de la firma del contrato, ampliando el depósito en garantía realizada para la oferta.

Las mismas serán devueltas de oficio una vez cumplido el contrato.

2.4. Transferencia del Contrato

El Contrato no podrá ser transferido ni cedido total o parcialmente por el Contratista ni asociarse este último para su cumplimiento, sin la previa autorización del Comitente. En caso contrario el Comitente podrá rescindirlo, sin recurso por parte del Contratista para exigir el cumplimiento del contrato.

2.5.1. Subcontratistas

Todo subcontrato requiere la autorización previa del Director de Obra. Las obligaciones y derechos que emanan de esos contratos, son directos entre el Contratista y el Subcontratista. No se reconocerá relación contractual entre el Comitente y un Subcontratista del Contratista.

Las documentaciones para las subcontrataciones serán preparadas por el Contratista principal a su costa, en base a la documentación técnica proporcionada por el Director de Obra y las especificaciones del pliego.

2.5.2. Contrataciones del Comitente al margen del Contrato

El Comitente se reserva el derecho de adjudicar la realización de determinados subcontratos, según lo considere conveniente. En dicho caso, el personal contratado quedará bajo exclusiva responsabilidad del Comitente, comprometiéndose el Contratista a brindar la Ayuda de Gremio correspondiente.

CAPITULO 3

DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.1. Iniciación de la Obra

La fecha de iniciación de la obra será el lunes 3 (tres) de junio de 2019 (dos mil diecinueve) a las ocho horas. Se elaborará el acta correspondiente, en cuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para la realización de la obra.

3.2. Plazo de Ejecución de la Obra

El Contratista realizará la totalidad de los trabajos, materia del contrato, dentro del plazo estipulado por las bases de licitación, fijado en ciento setenta y seis (176) días hábiles corridos para la terminación de las obras. Todo plazo de ejecución se entiende contando a partir de la fecha de replanteo.

Se podrá modificar por causas que lo justifique, tales como inspección de la Dirección de Obra, lluvias, vientos u otras condiciones climáticas adversas consideradas excepcionales, o en aquellos casos en que se haya suspendido el trabajo por causas no imputables al Contratista. En todos los casos, debe existir, sin excepción, la constancia respectiva en el Libro de Obra.

El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo prueba de lo contrario a cargo del mismo.

3.3. Demoras

Si el Contratista no diera comienzo a los trabajos dentro del plazo establecido, el Comitente podrá considerar rescindido el Contrato o realizar una orden de servicio, intimando a iniciar los trabajos no cumplimentados, respondiendo el Contratista por los daños y perjuicios ocasionados. El Contratista podrá solicitar una prórroga en la iniciación de la obra, fundada en causas de fuerza mayor, siendo facultativa del Comitente conceder la misma por el tiempo que considere.

3.4. Prórrogas

Los plazos convenidos serán prorrogados automáticamente cuando medien las causales que se mencionarán a continuación.

El Contratista tomará las providencias para que la obra se desarrolle con un ritmo de trabajo acorde con el Plan de Trabajo previsto para ejecutar la misma en los plazos establecidos en las Cláusulas Particulares.

Corresponderá prorrogar automáticamente dichos plazos cuando se produjeran demoras no imputables al Contratista. En tales circunstancias, los mismos serán ampliados por un lapso acorde con la causa motivo de la demora.

Serán causas motivo de prórroga:

- Las huelgas y cierres; las Lluvias u otros fenómenos meteorológicos que impidan trabajar; acontecimientos imprevisibles u otros hechos fehacientemente comprobados que afecten el aprovisionamiento normal de mano de obra, de materiales o de su transporte.
- Las órdenes impartidas por el Director de Obra que signifiquen modificaciones al proyecto o a las especificaciones, cuando impliquen una variación al Plan de Trabajo del Contratista; la demora en la entrega de Planos de Detalles, aclaraciones o instrucciones complementarias a suministrar por el Director de Obra.

- Las demoras en los pagos de los Certificados Parciales de Obra.
- Las demoras que se ocasionen como consecuencia de los Contratos Directos que hubiere reservado el Comitente, que impidan el cumplimiento del Plan de Trabajo del Contratista; la falta de resolución por parte del Director de Obra de los planos o detalles constructivos que el Contratista le presente para su aprobación previa.

Las causas de demora enunciadas anteriormente no excluyen todas aquellas otras que, aunque no hayan sido especificadas expresamente, tengan su origen en circunstancias no previsibles pero que motiven la prórroga de los plazos pactados oportunamente.

Se establecerá el pago de multas en los casos de que se produzcan prórrogas que no encuadren en las causas mencionadas anteriormente; en monto de las mismas será equivalente al 1% (uno por ciento) del importe del contrato por cada día de atraso.

Toda multa impuesta será hecha efectiva descontándola del primer certificado de pago que se extienda al Contratista. Con el mismo criterio se retribuirá si la Obra se entrega antes del plazo pactado.

A requerimiento del Director de Obra, el Contratista preparará un Plan de Trabajo, con el arreglo al cual se propone ejecutar la obra.

En el Plan de Trabajo se indicarán las fechas en que el Director de Obra deberá suministrar los planos y detalles que complementen el proyecto, así como otros elementos que se encuentren a su cargo o a cargo directo del Comitente. El Plan de Trabajo será reajustado automáticamente cuando medien algunas de las circunstancias mencionadas anteriormente.

3.5. Trabajos Adicionales

Todo trabajo adicional no previsto expresamente en los documentos del contrato, sea o no necesario para que las obras respondan a su fin, será considerado como trabajo adicional. En caso de que sea menester realizar trabajos adicionales, el Comitente y el Contratista podrán convenir de común acuerdo y con anterioridad a la ejecución de los mismos el modo de llevarlas a cabo, el precio, el plazo, la forma de pago y demás condiciones que estimen conveniente pactar; a partir de entonces se entenderá que quedan incorporados al presente contrato y les alcanzarán todas las disposiciones contenidas en la documentación contractual.

Si no hubiera acuerdo, el Comitente podrá hacerlos ejecutar por terceros, en cuyos casos tales trabajos adicionales serán considerados como contrataciones directas a cargo del Comitente, con los alcances que para ellas se establecen en el presente pliego.

3.7. Multas por infracciones Administrativas

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales, vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

3.8. Documentación Técnica de Detalle

Además de los planos que se adjuntan en la Documentación Básica del Contrato, el Director de Obra se encargará de anexar a los mismos toda la documentación gráfica que las partes estimen conveniente agregar.

Todos los planos complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista durante la ejecución de la obra así como los preparados por el Contratista que fueran aprobados por el Director de Obra, pasarán a formar parte de la Documentación Accesoría. Estos deberán ser entregados con 10 (diez) o 15 (quince) días de anticipación a la ejecución del trabajo.

3.9. Planos Conforme a Obra

Serán confeccionados por el Contratista, con la colaboración del Director de Obra. Este último deberá aprobar la validez de los mismos antes de que sean incorporados a la Documentación Accesoría del Contrato. Los planos conforme a obra traducirán lo más fielmente posible la obra realizada. Serán realizados tomando como base los del proyecto original incluyendo dimensiones, cotas, y otras modificaciones que hubieran resultado de la modificación de la obra.

Los gastos que demande la confección de los croquis provisorios y/o planos, se considerarán incluidos en los gastos generales.

Deberán ser confeccionados antes de la recepción definitiva de la obra, de lo contrario se le retendrá entre un (diez) 10% o un (treinta) 30%.

3.10. Vistas Fotográficas

Se incorporarán regularmente, desde el día de inicio de las obras, con el objeto de completar la Documentación Accesoría y para dejar constancia del avance de los trabajos realizados. Las mismas llevarán en su reverso la fecha en la que hayan sido tomadas.

3.11. Medianería

Será obligación del Contratista realizar el estudio técnico legal de la medianería, preparando la documentación correspondiente, incluido proyecto de convenio, que con la conformidad del propietario lindero o linderos entregará a la Repartición, la que proseguirá con el trámite de revisión, firma, aprobación, liquidación y pago de la pared adquirida.

3.12. Gestiones. Trámites y Gastos a cargo del Contratista

Se exigirá al Contratista, a la terminación de la obra, el pago de los derechos, tasas, conexiones, liquidaciones y pago de medianera, indemnizaciones, ensayos y pruebas.

3.12.1. Gestiones

El Contratista dará cumplimiento a las Leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la faz ejecutiva de la obra y realizará las tramitaciones que le impongan las autoridades competentes en la órbita de su actividad industrial.

3.12.2. Trámites y Gastos

Todos los gastos que origine la obra, como ser instalación del obrador, agua de construcción, provisión de energía eléctrica, combustible, andamios, equipos, herramientas menores, tablonos, puntales, alambres, transportes y movilidad de equipos, herramientas y personas; sueldos y jornales; leyes sociales, seguro obrero, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato, correrá a exclusivo cargo del Contratista.

3.13. Obrador

3.13.1. Cercamiento de la Obra

El cercamiento reglamentario de la obra queda a cargo del contratista. Para el caso de que fuera necesario cercar en forma especial el lugar de las obras, se determinará en las Cláusulas Particulares el tipo y la forma en que debe efectuarse dicho trabajo.

3.13.2. Oficina de Administración

En la obra deberá existir, con carácter precario, una oficina de administración donde se tendrá a disposición del Comitente o de su representante, los duplicados de los planos, de las Cláusulas Particulares, de las Especificaciones Técnicas, y toda otra documentación necesaria para la ejecución de la obra, que pueda ser exigida por las reparticiones públicas.

3.13.3. Construcciones Provisionales

El Contratista realizará las construcciones provisionales que fueran indispensables para la ejecución de la obra, tales como el depósito de materiales, vestuarios colectivos y baños, los que se dispondrán de manera tal que correspondan a sus fines y se mantendrán en condiciones de higiene.

3.13.4. Defensas para la Prevención de Accidentes

El Contratista debe Levantar y mantener las defensas reglamentarias para la protección de los operarios que trabajen en la obra y para terceros, de acuerdo con las condiciones de estado de obra y conforme al Plan de trabajo Previsto. Asimismo deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables de las leyes y reglamentaciones vigentes a fin de prevenir accidentes o lesiones a las personas, ya sea en el ámbito de la obra, en las propiedades vecinas o en la vía pública.

3.13.5. Protección de la Obra y de la Propiedad

El Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a la obra o a los bienes del Comitente dentro de la misma, como consecuencia de su accionar negligente o de la del personal que tenga relación de dependencia con el mismo o del personal de los Subcontratistas que él hubiera contratado. En dicho caso debe compensar cualquier daño, avería o pérdida que sea consecuencia directa, salvo los provenientes de casos fortuitos, fuerza mayor, los originados por representantes o agentes del Comitente o los que resulten ser consecuencia de errores en los documentos del Contrato.

El Contratista será responsable únicamente de los daños que puedan ocurrir, por causa de la obra, a las propiedades linderas, conforme a lo que establezcan las disposiciones legales y los documentos del Contrato.

3.13.6. Carteles de Obra

El Contratista colocará un cartel general que ostentará el nombre y títulos de todos los profesionales intervinientes en el proyecto, dirección y ejecución de la obra, domicilios profesionales y matriculas respectivas. Dicho cartel se confeccionará según dibujo del Director de Obra y podrá incluir los nombres de los Subcontratistas que intervengan en la ejecución de la obra.

En el cartel general queda prohibida en absoluto cualquier otra clase de publicación.

3.14. Acopio de Materiales

Se convendrá de común acuerdo, entre Comitente y Contratista, la forma de acopiar los materiales a la obra, siendo a cargo del Comitente los gastos de seguro, depósito, custodia y traslado de los materiales a que el acopio diera lugar, en caso que el mismo se efectuase.

3.15. Calidad de los Materiales

Todos los materiales a emplear en la obra serán de calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que prescriban los planos y la documentación del contrato o las que concuerdan con el uso y la costumbre, con las tolerancias técnicas admisibles.

El Contratista deberá suministrar, si se le pidiere, la evidencia satisfactoria sobre la calidad y clase de materiales a emplear.

3.16. Sustitución de los Materiales

El Director de Obra podrá ordenar la sustitución de un material por otro, en cuyo caso se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

3.16.1. Si el material a sustituir no hubiese sido adquirido o controlado por el Contratista, se reconocerá a favor del Comitente o del Contratista, según el caso, la diferencia entre los precios de ambos materiales.

3.16.2. Si el material a sustituir ya hubiese sido adquirido o contratado por el Contratista, éste podrá optar por el procedimiento indicado en el inciso anterior o por la indemnización de los perjuicios que le acarree la sustitución.

3.16.3. Si el material a sustituir hubiese sido abonado o provisto por el Comitente, serán a cargo del mismo los gastos que irroge el depósito, transporte, carga, descarga y custodia que hubiere realizado el Contratista.

3.17. Muestras de los materiales

La Dirección de Obra dispondrá en qué momento deben depositarse las muestras de materiales que servirán como tipo de confrontación para los suministros. Dichas muestras y sus formas de presentación, serán las especificadas en la documentación, para que el Contratista haya podido hacer las correspondientes previsiones al formular su propuesta.

La aceptación o rechazo de las muestras será resuelto por el Director de Obra dentro de los 8 (ocho) días de su presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se merezcan observaciones, se entenderá que han sido aceptadas.

Cuando sea necesario someter las muestras a pruebas o ensayos, la Dirección de Obra determinará las que deban ser efectuadas, pero los gastos que ellas demanden serán por cuenta del Comitente.

3.18. Rechazos de materiales

Los materiales que el Director de Obra rechaza, por no estar de acuerdo con las especificaciones, no podrán ser utilizados en la obra, y serán retirados de la misma.

Si tales materiales han sido provistos por el Comitente, los gastos de retiro serán a su cargo; si han sido provistos por el Contratista, los gastos de retiro serán a su cargo.

3.19. Materiales Defectuosos

Los materiales defectuosos o rechazados que llegarán a colocarse en la obra o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas de arte o de las estipulaciones contractuales, serán reemplazados por el Contratista, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitución.

3.20. Ensayos. Pruebas e Inspecciones

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista pondrá a disposición del Director de Obra, a su exclusivo cargo, personal, materiales, herramientas y todos los elementos necesarios para los replanteos, mediciones, verificaciones, toma de muestras de material, ensayos, certificaciones, controles de cualquier naturaleza, etcétera, como así mismo el mantenimiento y reposición en caso de roturas.

El Contratista debe notificar al Director de Obra, con una anticipación no menor de 5 (cinco) días a la fecha en que podrá realizarse el ensayo de los trabajos que lo demanden, según las exigencias de las disposiciones contractuales, para su aprobación o rechazo. Transcurrida esa fecha el Contratista queda autorizado a proseguir los trabajos.

Si el Contratista hubiere cubierto tales trabajos antes del plazo fijado, o si no hubiese mediado aviso al Director de Obra, a pedido, deberán ser descubiertos para su ulterior inspección, con cargo al Contratista.

El Director de Obra, podrá ordenar en todo momento, la inspección de cualquier trabajo, en tal caso deberá ser descubierta por el Contratista. Si se comprueba que el trabajo ha sido realizado de conformidad con lo estipulado, los gastos y perjuicios en que hubiere incurrido serán a cargo del Comitente; caso contrario será cargo del Contratista.

3.21. Equipos de Trabajo

El Contratista deberá contar con el equipo mínimo de su propiedad, que le permita realizar la obra en su totalidad. Es su responsabilidad proveer y mantener el equipo en buen estado de conservación a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista ajustará la ejecución de la obra según el Plan de Trabajo presentado en el Acto de Licitación junto con la propuesta.

En el transcurso de los trabajos, el Contratista podrá introducir modificaciones al plan, con la conformidad de la Dirección de Obra y a condición de que se ajuste al plan pactado.

La conformidad inicial respecto al equipo propuesto por el Contratista, no libera a éste de la obligación de aumentarlo, modificarlo o cambiarlo, ya sea total o parcialmente, si ello fuera necesario para el cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado. El Contratista empleará solamente equipos y herramientas que se estén en buenas condiciones de uso.

3.22. Limpieza de la Obra

El Contratista mantendrá la obra exenta de residuos, debiendo realizar su limpieza periódicamente y cuando la exija la

inspección. La entrega de la obra una vez concluida, deberá efectuarse libre de escombros, suciedad o residuos de materiales y en perfectas condiciones de higiene.

3.23. Libro de Órdenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio del Libro de Ordenes de Servicio, que emitirá el Director de obra durante las inspecciones y que serán firmadas al pie, sin negativa por el Contratista, sólo pudiendo manifestar su protesta, a continuación de aquello, si es que estima que la misma excede los términos del Contrato. En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente sus trabajos, quedando a salvo sus derechos de reclamar ante el Comitente en los casos que corresponda.

Las instrucciones y observaciones que el Director de Obra deba impartir al Contratista, ya sea sobre la calidad de los materiales, mano de obra, trabajos en ejecución, ejecutados o a ejecutar, como asimismo referentes a cláusulas generales y particulares del contrato, entrega de planos, de detalles, etc., se asentarán por triplicado en el mismo. Este deberá ser llevado con prolijidad, sin enmiendas, en orden cronológico y numerando sucesivamente las órdenes

Si el Contratista considera que cualquier instrucción u observación impartida por el Director de Obra excede los términos del contrato o implica gastos imprevistos, antes de acotar la misma, debe notificar al Director de Obra o al Comitente, a fin de realizar los reajustes que correspondan, salvo el caso de que el incumplimiento a lo dispuesto en la orden de servicio respectiva ocasionara mayores inconvenientes previsibles; en tal supuesto el Contratista dejará constancia expresa de sus reservas dentro de los (8) ocho días de haberle sido impartida.

3.24. Letreros Comerciales

Está prohibido colocar en los cercos y en la obra, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para Subcontratistas, previo permiso otorgado por el Comitente.

3.25. Condiciones Imprevistas

Se considerarán imprevistos los trabajos que resulten indispensables como complemento de la obra en curso de ejecución, que no hubieran sido tenidos en cuenta en el proyecto y que sean necesarios para que la obra se cumpla o aquellos que por naturaleza no puedan ser medidos y computados en el momento de su ejecución. En dicho caso, el Contratista deberá hacerse cargo de los gastos que se suscitaran.

Si se advierte en el subsuelo o en las propiedades vecinas condiciones no previstas expresamente en el proyecto, se procederá a reajustar el Contrato previamente a la ejecución del trabajo afectado.

Todos los trabajos que el Contratista deba realizar con motivo o como consecuencia de observaciones o modificaciones emanadas de la Municipalidad y/o de los demás organismos competentes, serán a cargo del Comitente.

3.26. Valuación de los Imprevistos

Se hará por aplicación de los precios básicos establecidos en el presupuesto del Contrato. Los nuevos precios básicos se deberán establecer con los valores de mano de obra y elementos vigentes característicos. En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre los nuevos precios, el Comitente reconocerá el costo real más un 20% (veinte por ciento), sobre el valor así obtenido, en concepto de gastos generales y beneficios. Dicho costo real estará estrictamente controlado por el Director de Obra, de acuerdo con la mano de obra y los elementos característicos realmente empleados en ella.

CAPITULO 4

REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

4.1. Cumplimiento de las Disposiciones. Examen Pre y Post Ocupacional

Es obligación del Contratista que el personal a intervenir en la ejecución de la obra posea una Carpeta Medica, la que incluirá por cada obrero, una revisión al momento de ingresar al trabajo y otra al retirarse del mismo. Estas carpetas incluirán: examen clínico, audiometría y radiografía lumbosacra de frente y perfil.

4.2. Jornales Mínimos

El salario mínimo estipulado se confeccionará procesando los costos de lo pactado como Salario Básico en el Acuerdo CAC / UAC / UOCRA del 18/8/93, establecidos por Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75, mediante el dictado de la disposición N° 1134/93; con los Salarios Básicos vigentes desde el 1/8/93 según acuerdo CAC / UAC / UOCRA, más un 80% (ochenta por ciento), considerado Plus de Pago.

4.3. Horario de Trabajo

El Contratista fijará el horario de trabajo y los períodos de vacaciones que correspondan reglamentariamente, los que deberán ser cumplidos por todo el personal ocupado en la obra, tenga o no relación de dependencia con el Contratista. Las tareas podrán ejecutarse tanto de día como de noche, respetando en todos los casos las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. Cuando el Contratista resuelva efectuar tareas nocturnas o en horas extraordinarias, el lugar de la obra deberá estar convenientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. Los gastos adicionales inherentes a la labor efectuada en estas condiciones se consideran incluidas en el precio contractual. Cuando el trabajo, fuera de las horas normales, sea ejecutado por orden del Director de Obra, los gastos adicionales correrán por cuenta del Comitente.

El horario de trabajo será de 8 hs. a 17 hs. con 1h. de descanso al mediodía para almuerzo.

4.4. Pago del Personal

El mismo se hará efectivo durante la primer semana de cada mes.

El Contratista deberá mantener al día, con la única tolerancia que admitan las leyes respectivas, el pago del personal y de operarios empleados en la obra, abonando íntegramente los salarios estipulados y dando cumplimiento a todas las disposiciones legales relativas al personal que tenga relación de dependencia directa con el Contratista. Del mismo modo hará cumplir estrictamente las disposiciones que determine la jornada legal de trabajo. La falta de las obligaciones antes enunciadas serán motivo para el no pago del certificado en trámite.

4.5. Competencia y conducta del Personal

El Contratista empleará operarios en cantidad y de competencia suficiente para que la ejecución de la obra se ajuste al Plan de Trabajo proyectado y a los plazos estipulados en el Contrato. El Contratista deberá estar inscripto en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción.

La Dirección de Obra podrá tener el retiro del personal que por su conducta o falta de competencia perjudique la marcha de los trabajos. Si el Contratista no estuviera de acuerdo con lo resuelto por la Dirección de Obra, podrá plantear su disidencia en forma administrativa, sin perjuicio del retiro temporario del personal indicado, hasta que se resuelva sobre el particular.

El Contratista tomará las disposiciones necesarias para mantener la disciplina en la obra. A las medidas que establezca deberá ajustarse todo el personal que trabaje en la obra, tenga o no relación de dependencia con el Contratista.

4.6. Seguro Obrero

El Contratista es responsable por los riesgos por accidentes de trabajo y responsabilidad civil del personal destacado en obra que tenga relación de dependencia directa con el mismo y del personal de los Subcontratistas que él hubiese contratado. El Contratista podrá subrogar, parcial o totalmente, su responsabilidad en una o más Compañías Aseguradoras.

Cuando en las cláusulas particulares se establezca expresamente que las responsabilidades por los riesgos de incendio, robo y civil contra terceros sean a cargo del Contratista, éste podrá subrogarlos, total o parcialmente, en una o más Compañías Aseguradoras. Caso contrario tales responsabilidades serán por cuenta del Comitente.

4.7. Pólizas de Seguros

Cuando se haya estipulado expresamente, en las Cláusulas Particulares, que el Contratista cubrirá uno o más riesgos en una Compañía Aseguradora, deberá acreditar fehacientemente al Comitente el cumplimiento de la obligación, adjuntando copia de la póliza de seguros respectiva.

El Contratista tomará las disposiciones necesarias para mantener la disciplina en la obra. A las medidas que establezca deberá ajustarse todo el personal que trabaje en la obra, tenga o no relación de dependencia con el Contratista.

CAPITULO 5

PREVENCION DE RIESGOS Y REGLAS DE SEGURIDAD EN LA OBRA

5.1. Normas de Higiene y Seguridad

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendrá al término de éstos.

El Contratista debe levantar y mantener las defensas reglamentarias para la protección de los operarios que trabajen en la obra y para terceros, de acuerdo con las condiciones de estado de obra y conforme al Plan de Trabajo previsto. Asimismo deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables de las leyes y reglamentaciones vigentes a fin de prevenir accidentes o Lesiones a las personas, ya sea en el ámbito de la obra, en las propiedades vecinas o en la vía pública.

Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias, y de noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito donde exista peligro y en las excavaciones colocar protección adecuada.

El Contratista será el único responsable por deficiencias de señalamiento o de medidas de protección.

5.2. Elementos de seguridad obligatorios a proveer al personal obrero y subcontratistas

Será obligación del Contratista proveer a todo el personal a su cargo, tengan o no relación de dependencia con el mismo, de botines con puntera de acero, cascos, guantes, ropas que cubran brazos y piernas, mascarillas, antiparras, y arneses en el caso de los operarios que deban trabajar sobre andamios, o lugares altos carentes de protección. Los andamios deberán encontrarse en buenas condiciones, y poseer barandas de seguridad.

5.3. Vigilancia y Alumbrado

El Contratista tiene la responsabilidad de mantener la continua vigilancia de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o terceros.

Los adjudicatarios de contratos directos realizados por el Comitente tienen también la obligación de custodiar sus propios materiales, trabajos y existencias. Sin perjuicio de ella, podrán convenir con el Contratista la unificación del servicio de vigilancia.

5.4. Daños a Personas. Propiedades. Equipos y Planteles

El Contratista, tomará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o Dirección destacadas en obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos, de la precariedad, recaudos o causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantía.

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaron a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas, y satisfechas las indemnizaciones o que hubiera hecho lugar en derecho.

5.5. Alcohol y Drogas

Queda bajo la absoluta responsabilidad del Contratista la conducta del personal a su cargo, ya sea en relación de dependencia o no, estableciéndose que queda terminantemente prohibido el consumo de alcohol o drogas en la obra. Cualquier accidente o inconveniente suscitado por consumo de alcohol o drogas queda bajo la responsabilidad del Contratista, así como el resarcimiento.

CAPITULO 6

CERTIFICACION Y PAGO DE LOS TRABAJOS

6.1. Medición de los Trabajos

El monto que deba invertirse por mes de certificación será estimado sobre la base del plan de trabajos aprobado.

Las mediciones de los trabajos ejecutados se efectuarán el último día del mes que abarca el certificado, en presencia del Contratista y del Director de Obra, conforme con las “Normas de Medición de Estructuras en la Construcción de Edificios” de la Dirección Nacional de Arquitectura, aprobada por Decreto Nº 124.718/38, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 127/ 65.

6.2. Certificaciones. Certificaciones Parciales y Final de Obra

Antes de iniciarse cada período de certificación, el Comitente abonará al Contratista en concepto de anticipo, una suma de dinero que le permita afrontar aquellas inversiones que se realicen en dicho período, modalidad acordada en la convención de la contrata. El Contratista confeccionará certificados mensuales que serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, sujetos a la suma que produzca la liquidación final. Estos precios estarán siempre expresados en moneda nacional.

Queda perfectamente entendido que estos certificados mensuales de obra, no son en ningún caso documento y/o pruebas en base de las cuales se pudiera argumentar la obligación de la recepción de las obras que se consideraran realizadas fuera de los términos del Contrato, o mal ejecutados, sino que solamente acreditarán el hecho concreto de que el trabajo ha sido efectivamente realizado, independientemente de su calidad e idoneidad. En esa misma forma se considerarán como provisionales y sin efecto ulterior, la resolución administrativa que recaiga en el correspondiente trámite de cada certificado.

Al término de los trabajos contratados el Contratista confeccionará el Certificado Final de Obra ejecutada.

6.3. Procedimiento para la Confección de los Certificados

El Contratista confeccionará los certificados mensuales de la obra realizada dentro de los 2 (dos) días hábiles subsiguientes a la realización de la medición, para su aprobación y trámite posterior.

El Contratista realizará liquidaciones acumulativas, en las cuales detallará los trabajos realizados hasta la fecha de su emisión, aplicando a los volúmenes de obra ejecutada los precios unitarios básicos indicados en el presupuesto, adicionándole los importes correspondientes a las partidas globales, a los compromisos de pago, a las inversiones en obra y taller y a las variaciones de costos. En los mismos también se hará referencia a lo ya ejecutado y liquidado el mes anterior, así como lo que aún falta ejecutar y liquidar para dar por finalizada la obra.

La lista de los trabajos debe quedar identificada dentro de los rubros, items y subitems que han sido detallados en el Presupuesto de Obra que fuera entregado al Comitente por el Contratista en el momento en que la obra se licitó.

6.4. Aprobación y/o Rechazo de los Certificados

Los Certificados de Obra serán presentados por el Contratista al Director de Obra por triplicado.

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles de recibido los certificadas, el Director de Obra deberá confirmarles, remitiendo el original al Comitente y el duplicado al Contratista.

Si el Director de Obra tuviera alguna objeción que formular a los certificados deberá realizarla por escrito, dentro del mismo lapso de 5 (cinco) días hábiles indicado precedentemente, a fin de que el Contratista realice las aclaraciones o correcciones que correspondan. En el caso en el que el Director de Obra no observe los certificados dentro del plazo establecido, los mismos se tendrán por automáticamente confirmados.

6.5. Facturación de los certificados. Pago de los mismos. Elementos que deben figurar en las certificaciones

Una vez que el Director de Obra haya firmado la aprobación se podrá confeccionar la factura respectiva y cobrar el monto correspondiente, en \$ (pesos).

El certificado será aprobado antes del séptimo día hábil de cada mes, haciéndose efectivo el pago antes del día 10 (diez). En caso de observaciones, el Contratista corregirá el certificado corriendo 5 (cinco) días hábiles para su pago, desde la fecha de la segunda presentación. Cumplido el periodo de certificación, el Contratista elevará el Certificado correspondiente el que una vez aprobado por el Director de Obra, deberá controlarse con el anticipo recibido.

En caso de que el anticipo recibido resulte inferior al monto del certificado, el Comitente deberá completar el importe correspondiente a la diferencia. Si el anticipo resultara superior al monto del certificado, el excedente será descontado del primer anticipo que a partir de ese momento deba efectuarse al Contratista.

En todos los casos el Comitente deberá abonar el importe de las certificaciones parciales mensuales dentro de los 8 (ocho) días posteriores a la fecha en que fueran remitidos o presentados. Si el certificado fuera observado, el Comitente deberá abonar igualmente aquella parte que no haya sido motivo de observación.

Vencido dicho término y hasta tanto se regularice el pago de las sumas adeudadas, el Contratista tendrá derecho a paralizar la obra o a disminuir el ritmo de trabajo siendo a cargo del Comitente los daños emergentes que, por su mora, ocasionara al Contratista. El Contratista en caso de mora en el pago de sus créditos, tendrá derecho a percibirlos a valor constante, hasta el momento de su efectivo pago, sin perjuicio de los intereses compensatorios que correspondan a la tasa que tiene prevista el Banco de la Nación Argentina para las obligaciones con ajuste monetario. La mora del Comitente operará por el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de ninguna clase de requerimiento e intimación por parte del Contratista. Todos los pagos se consideran a cuenta de la liquidación final.

En los mismos deberán figurar los siguientes datos: nombre de la Empresa, dirección, número telefónico, fecha de emisión del certificado; nombre del Comitente, tipo de obra, ubicación; N° de Certificado, mes y año al que corresponde, Importe del Contrato, Importe del respectivo Certificado. Importe de Certificados anteriores, Importe a certificar; inscripciones de la Empresa, N° de CUIT, N° de Impuesto a las Ganancias, N° de inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, N° de Ingresos Brutos, N° de Derecho del Registro de Inspección, N° de Aportes Sociales.

6.6. Multas por no cumplimiento de los plazos de ejecución

6.6.1. Mora en la Iniciación de las Trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro de los 10 (diez) días corridos de la fecha del Acta de Replanteo Inicial, o de los 20 (veinte) días corridos de la firma del Contrato, si aquello no fuera necesario, incurrirá en una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del importe del Contrato por cada día de demora en iniciar la obra.

6.6.2. Mora en la terminación de los trabajos

Si el Contratista no diera correcta terminación a la obra dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al 1% (uno por ciento), del importe del Contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.

La multa que se aplique por demora en la iniciación, no autoriza al Contratista a tener por prolongado el plazo de la obra por el número de días correspondiente a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo de plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas por el Director de Obra.

6.7. Fondo de reparos. Su sustitución. Su devolución

De cada certificado parcial de obra, el Comitente, tendrá derecho a retener al Contratista una suma proporcional al monto del mismo, que afectará a la formación de un fondo de reparos. El monto de la retención se establecerá en un 5% del monto del certificado parcial.

6.7.1. Sustitución del Fondo de Reparo por Seguro de Caución

El Contratista tendrá derecho en cualquier momento a sustituir el importe que se hubiera retenido para la formación del fondo de reparos por una suma equivalente en títulos o bonos nacionales, Provinciales o municipales que se coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza, o por una fianza bancaria equivalente a póliza de seguro de caución o pagaré.

Los intereses que se deriven de los títulos o bonos que el Comitente tomará en caución, corresponderán al Contratista.

El Contratista podrá, asimismo, consignar por anticipado el importe que corresponda al fondo de reparos de cada certificado parcial mediante títulos, bonos, fianza bancaria, póliza de seguro de caución, o pagaré en cuyo caso el Comitente no hará devolución alguna en tal concepto. Si así ocurriera, se dejara constancia en el certificado correspondiente de la forma en que se ha efectuada la consignación.

6.7.2. Devolución del Fondo de Reparos

Simultáneamente con la recepción provisional de la obra, el Comitente devolverá al Contratista el 50% del fondo de reparos.

Durante el plazo de garantía, el Comitente retendrá el 50% restante del fondo de reparos, que reintegrará al Contratista simultáneamente con la recepción definitiva de la obra.

6.7.3. Fondo de determinación de las variaciones de costo: procedimiento, forma de pago. Número de índice a considerar.

Es necesario destacar que al precio final determinado de la obra se le aplicará una variación de costo, hecho que depende de la estabilidad económica del momento en el país. Para la determinación de esa variación se adoptarán Indicadores que no son más que números índices de la construcción. Se reflejarán así las variaciones mensuales relativas del costo de la obra en la fecha determinada. Se adoptarán los Indicadores establecidos por La Cámara Argentina de la Construcción, tomándose los valores de Nivel general de la construcción. Se informa que una vez definido dicho índice éste no podrá modificarse.

Para la realización de esta obra se deberán acatar las Variaciones de Costo de la Cámara Argentina de la Construcción como se describió anteriormente, y se toma como mes Base el mes de Mayo de 2019.

CAPITULO 7

DE LA DIRECCION Y SUPERVISION DE OBRA

7.1. Funciones del Director y sus atribuciones

El Director de Obra, en su condición de representante técnico del Comitente tendrá a su cargo la supervisión, y la dirección general de la obra, conforme a lo determinado en su proyecto o el que eventualmente le entregue el Comitente y que se hace suyo al aceptar la Dirección de la Obra.

En virtud de las atribuciones que le concede el presente documento, queda entendido que las resoluciones del Director de Obra obligan solidariamente al Comitente ante el Contratista.

El Comitente, en ningún supuesto, podrá desobligarse ni exonerar su responsabilidad cuando las resoluciones del Director de Obra emerjan de las atribuciones o funciones que le otorga y reconoce el presente documento.

7.2. Resoluciones del Director. Su representante

Las resoluciones del Director de Obra se deberán ajustar a la documentación integrante del Contrato. En el caso de que alguna de ellas pueda ser motivo de diferencias interpretativas serán susceptibles de someterse a arbitraje en la forma prevista en el capítulo nº 10 de este Contrato. El Director de Obra podrá tener, dentro del horario de trabajo y mientras la ejecución de la obra, personal idóneo que lo represente.

7.3. Consultas y Reclamos al Director. Órdenes de Servicio

7.3.1. Consultas y Reclamos

Sin perjuicio de las obligaciones que haya contraído el Director de Obra con el Comitente y las que establezcan los Consejos Profesionales competentes, el Director de Obra, a los efectos del presente documento será directamente responsable ante el Contratista por:

- a) La confección del proyecto, de las Cláusulas particulares, de las especificaciones Técnicas y Normas Complementarias que sean necesarias para llevar a cabo la ejecución de la obra.
- b) La entrega al Contratista, con suficiente anticipación, de los documentos debidamente aprobados por autoridad competente que sean necesarios para la ejecución de la obra.
- c) La tramitación ante las reparticiones públicas, de los documentos necesarios para la ejecución de la obra en la órbita de su actividad profesional y hasta la terminación de los trabajos encargados al Contratista.
- d) El cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que rigen su actividad profesional.
- e) Toda la obligación que, aunque no haya sido expresamente mencionada corresponda a la representación técnica que inviste y a sus funciones profesionales.

Se podrá efectuar cualquier reclamo al Director de Obra por el incumplimiento de lo enunciado anteriormente.

7.3.2. Ordenes de servicio

El Contratista, o su representante, estará obligado a suscribir el Registro de órdenes de servicio, cada vez que sea exigido por el Director de Obra. Las instrucciones y observaciones que el Director de Obra deba impartir al Contratista durante las inspecciones, ya sean sobre la calidad de los materiales, mano de obra, trabajos en ejecución, ejecutados o a ejecutar, como asimismo referentes a cláusulas generales y particulares del contrato, entrega de planos, de detalles,

etcétera, se asentarán por triplicado en el mismo. Este deberá ser llevado con prolijidad, sin enmiendas, en orden cronológico y numerando sucesivamente las órdenes, y ser firmadas al pie, sin negativa por parte del Contratista, sólo pudiendo manifestar su protesta, a continuación de aquella, si es que estima que la misma excede los términos del contrato.

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente sus trabajos, quedando a salvo sus derechos de reclamar ante al Comitente en los casos que corresponda. Si el Contratista considera que cualquier instrucción u observación impartida por el Director de Obra excede los términos del contrato o implica gastos imprevistos, antes de acatar la misma, debe notificar al Director de Obra o al Comitente, a fin de realizar los reajustes que correspondan, salvo el caso de que el incumplimiento a lo dispuesto en la orden de servicio respectivo ocasionara mayores inconvenientes previsibles; en tal supuesto el Contratista dejará constancia expresa de sus reservas dentro de los 8 (ocho) días de haberle sido impartida.

7.4. Ensayos e Inspecciones

El Director de Obra y su Representante tendrán, en todo momento, desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva, acceso a la obra, al depósito y al obrador, a los efectos de revisar los trabajos ejecutados y en ejecución. El Contratista debe proporcionar las facilidades adecuadas para tal caso y para la realización de las inspecciones correspondientes. Suministrará los informes que le requiera la inspección sobre el progreso, desarrollo y la forma de ejecución de los trabajos y obedecerá las observaciones o instrucciones de la inspección sobre los trabajos realizados que encuentre defectuosos. Del mismo modo pondrá a disposición de la inspección, a su exclusivo cargo, personal, materiales, herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, verificaciones, toma de muestras de material, ensayos, certificaciones y controles de cualquier naturaleza, como así mismo el mantenimiento y reposición en caso de roturas.

Si las especificaciones contractuales exigieran que un trabajo determinado debe ser especialmente ensayado o inspeccionado para su aprobación o rechazo, el Contratista debe notificar al Director de Obra, con una anticipación no menor de 5 (cinco) días a la fecha en que podrá realizarse el ensayo o inspección: transcurrida esa fecha el Contratista queda autorizado a proseguir los trabajos. Si el Contratista hubiere cubierto tales trabajos antes del plazo fijado, o si no hubiese mediado aviso al Director de Obra, a pedido, deberán ser descubiertos para su ulterior inspección, con cargo al Contratista. Si se comprueba que el trabajo ha sido realizado de conformidad con lo estipulado, los gastos y perjuicios en que hubiere incurrido serán a cargo del Comitente; caso contrario será a cargo del Contratista.

La inspección podrá variar el orden en que deban ejecutarse las obras, cuando las circunstancias o juicio de ella requiera modificar lo señalado en el diagrama de desarrollo de los trabajos presentados por el Contratista.

7.5. Comodidades en Obra para la Dirección e Inspección

En la Obra deberá existir, con carácter precario, una oficina de administración donde se tendrá a disposición del Comitente, del Director de Obra o de su representante, duplicados de toda la Documentación Básica y Accesorio de la obra. Este local se dispondrá de manera que no moleste la marcha de la obra, y será conservado en perfecta higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado del mismo.

7.6. Documentación a mantener en Obra

El Contratista deberá poner a disposición de la inspección: los duplicados de los planos, de las Cláusulas Particulares de las Especificaciones Técnicas, y de toda otra documentación necesaria para la ejecución de la obra, que pueda ser exigida por las reparticiones públicas.

CAPITULO 8

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

8.1. De la realización de los trabajos

El Contratista ejecutará los trabajos de acuerdo con las reglas de arte de la construcción y de conformidad a lo que estipulen los capítulos del presente Contrato, las resoluciones del Director de Obra o de las órdenes de Servicio que se le impartan.

El Contratista no será responsable por el incumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias que tengan como origen vicios de proyecto o de especificaciones técnicas, o sean consecuencia de aprobación por autoridad competente.

El Contratista tampoco será responsable por los trabajos ejecutados si los mismos han sido realizados en un todo, de acuerdo con los planos, las especificaciones y las instrucciones impartidas por el Director de Obra.

El Contratista será responsable de las consecuencias emergentes de los subcontratos que él realice directamente, en cuanto a calidad y plazo de cumplimiento.

Queda perfectamente establecido que el Contratista es responsable de la provisión de equipos, mano de obra calificada, materiales de primera calidad y en cantidad necesaria para la ejecución total de la obra contratada.

Todo trabajo o suministro cuya omisión impida, dificulte o haga dudoso el normal funcionamiento de las obras, será considerado como incluido entre las obligaciones del Contratista, el que no podrá justificar la no ejecución o la eventual alteración del precio unitario y total pactado, y/o plazo de entrega de las obras que fuesen necesarias, argumentando desconocimiento o falta de claridad en alguno de los documentos del Contrato.

8.2. Representante del Contratista en Obra

El Contratista deberá tener, dentro del horario de trabajo, y mientras dure la ejecución de la obra, un capataz o persona competente que lo represente.

8.3. Médico de Asistencia

Es obligación del Contratista contar con un Servicio Médico de Asistencia.

8.3.1. Servicio de Ambulancia

El Contratista dispondrá de un Servicio de Ambulancia, con el fin de proceder sin demoras ante un caso de emergencia suscitado en la obra, en el que se vea afectada cualquier persona que se encuentre desarrollando tareas en ella, o terceros.

En el momento de firmar el contrato el Contratista deberá presentar los documentos que garanticen el cumplimiento de lo que ya fue establecido anteriormente, procedimiento que se repetirá cada mes antes de facturar el respectivo Certificado de Obra. La falta de dichas obligaciones, será motivo para el no pago del Certificado en trámite.

CAPITULO 9

RECEPCION DE LAS OBRAS

9.1. Recepción Provisional

Una vez realizados por el Contratista los trabajos contratados, corresponderá automáticamente proceder a la recepción provisional de la obra por parte del Comitente en presencia del primero.

La inspección para la recepción provisoria consistirá en:

- Verificar y controlar si la obra ha sido realizada en un todo de acuerdo a los términos del proyecto, del contrato de obra y de las modificaciones aprobadas.
- En caso de divergencias, se procederá al reajuste de los valores primando en todos los casos las conclusiones que se obtengan de esta recepción provisoria.

Al efecto se labrará un Acta que suscribirán el Contratista y el Director de Obra, en su propio carácter y como representante técnico del Comitente.

Del Acta y Documentos anexos se confeccionarán tres ejemplares, el original para el Comitente, el duplicado para el Director de Obra y el triplicado para el Contratista.

El Acta de Recepción provisional de la obra implica que la misma ha sido realizada conforme a la documentación contractual y las órdenes impartidas por el Director de Obra.

Las observaciones que el Director de Obra pudiere formular, relativas a detalles de terminación de la obra serán consignadas explícitamente a fin de que el Contratista los subsane durante el plazo de garantía; pero en ningún caso tales observaciones podrán ser invocadas como motivo para no proceder a la recepción provisional de la obra.

Si el Director de Obra, previo aviso fehaciente, enviado con 10 (diez) días de anticipación por el Contratista, no concurriere a recibir provisionalmente la obra, la recepción se dará por cumplida mediante comunicación fehaciente cursada al Comitente.

El uso parcial o total de la obra por parte del Comitente significará automáticamente la recepción provisional de la obra.

9.2. Plazo de garantía

Entre la recepción provisional y la definitiva, se fija un plazo de garantía de 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de recepción provisional.

Si durante el transcurso de este plazo se observaran deficiencias provenientes de una mala calidad de los materiales, defectuosa mano de obra o mal funcionamiento de las instalaciones, el Contratista deberá realizar, a su costa, las reparaciones pertinentes.

Si se negara a iniciarlas, dentro de un plazo de diez (10) días hábiles de haber sido fehacientemente notificados, sin dar razón de su negativa, el Comitente podrá hacer ejecutar los trabajos de reparaciones, deduciendo el importe de su costa del fondo de reparos. Si dicho fondo de reparos fuese insuficiente para cubrir tales gastos, el Comitente tendrá el derecho de exigir al Contratista el reintegro de la diferencia. En ningún caso el Contratista será responsable de los deterioros motivados por causas de fuerza mayor, hechos fortuitos, mala utilización o empleo indebido de las instalaciones, como tampoco por los motivados, directa o indirectamente, por un contrato directo que se haya reservada el Comitente.

9.3. Recepción Definitiva

Transcurrido el plazo de garantía, tendrá lugar automáticamente la recepción definitiva de la obra, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional.

En el acto de la recepción definitiva de la obra, el Contratista tramitará la obtención del “Certificado Final de Obra” que expida la Municipalidad, el que una vez obtenido será entregado al Comitente.

En caso de que así no lo hiciere, el Comitente podrá retener hasta un diez por ciento (10%) del monto del fondo de reparos hasta el cumplimiento por parte del Contratista de tal obligación.

Si el Contratista no pudiera obtener el Certificado Final de Obra por causas que no le fueran imputables, el Comitente deberá reintegrarle toda la suma que por cualquier concepto le hubiese retenido.

Las formalidades que se realizarán en el acto de la inspección para la recepción definitiva, serán las mismas que las indicadas para la recepción provisional. En caso que la obra fuera recibida en forma definitiva a satisfacción del Comitente, se procederá a devolver al Contratista los fondos y/o documentos que se hayan acumulado como garantía de las distintas etapas del trámite. Al igual que en la recepción provisional, se labrará el acta correspondiente.

CAPITULO 10

DE LA INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS

10.1. Divergencias de Interpretaciones

Las divergencias de interpretación que se susciten entre el Comitente o el Director de Obra y el Contratista acerca de la interpretación, alcances y aplicación de normas y especificaciones técnicas del contrato serán sometidas al fallo de un Tribunal de amigables componedores que se ajustarán para el desempeño de su cometido a lo dispuesto en el Libro VI⁰ Título II del Código Procesal en lo Civil y Comercial Nacional.

10.2. Orden de Prelación de los Documentos del Contrato

Los documentos constitutivos del Contrato se complementan entre sí. En caso de que exista contradicción manifiesta de especificaciones igualmente concretas entre dos o más documentos del Contrato, se aplicará lo especificado conforme al siguiente orden de prelación:

10.2.1. La Contrata

10.2.2. La oferta del Contratista, aceptada por el Comitente

10.2.3. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias que el Director de Obra hubiese hecho conocer por escrito a los proponentes antes de la presentación de su oferta

10.2.4. El presente Contrato

10.2.5. Las Cláusulas Particulares que sean complementarias de las anteriores

10.2.6. Las Planillas de Locales

10.2.7. Los Planos de Detalles

10.2.8. Los Planos Generales

10.2.9. Las Especificaciones Técnicas Particulares

10.2.10. Las Especificaciones Técnicas Generales

10.2.11. En un mismo plano, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá la última

10.3. Interpretación de Planos y Especificaciones

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra, y responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma hasta la recepción definitiva.

10.4. Procedimiento de Arbitraje

10.4.1. Si hubiera acuerdo entre las partes en la designación de un único amigable componedor, éste asumirá las funciones y atribuciones del tribunal amigable componedor.

10.4.2. En el caso de que los amigables componedores no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero, éste será nombrado por el Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

10.4.3. En ningún caso el Director de Obra podrá actuar como amigable componedor.

10. 5. Gastos del Arbitraje

Los gastos del arbitraje serán abonados en partes iguales entre el Comitente y el Contratista.

10.6. De las Obligaciones Recíprocas que no sean motivo de controversia

10.6.1. Mientras dure el trámite del arbitraje, el Contratista no podrá demorar la ejecución de aquellos trabajos que no sean motivo de controversia y que puedan ser ejecutados conforme al Plan de Trabajos oportunamente elaborado; análogamente, el Comitente no podrá demorar el pago de los trabajos ejecutados, de los compromisos de pago y de las variaciones de costos que no sean motivo de controversia.

10.6.2. Si en un plazo de 30 (treinta) días las partes no designan al amigable componedor que los representará, o no se ponen de acuerdo para la designación del tercero y no arbitren el procedimiento fijado en el inciso 10.4.2, en igual término, se extingue la obligación de someterse al procedimiento arbitral y sin necesidad de comunicación o interpelación, la parte interesada podrá recurrir directamente a la vía judicial competente en procura de su derecho.

10.7. Jurisdicción y competencia

Por todas aquellas divergencias o contiendas que se planteen entre las partes y que no se encuentren en las situaciones definidas en el inciso 10.1, las partes podrán recurrir a la jurisdicción de los Tribunales judiciales competentes.

CAPITULO 11

RESOLUCION DEL CONTRATO

11.1. Resolución del Contrato por Causas imputables al Contratista

El Comitente tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

11.1.1. Cuando el Contratista, por causas que le sean imputables, no inicie los trabajos dentro del plazo establecido.

11.1.2. Cuando el Contratista, sin causa debidamente justificada, paralice totalmente los trabajos durante 30 (treinta) días corridos o 60 (sesenta) alternados y tal paralización importe una modificación substancial a los plazos previstos en el Plan de Trabajo.

11.1.3. Cuando el Contratista sin causas debidamente justificadas, ejecute la obra con un ritmo de trabajo que implique la imposibilidad material de concluir la totalidad de los trabajos dentro del plazo establecido.

11.1.4. Por violación manifiesta, por parte del Contratista, a las obligaciones estipuladas en el Contrato.

11.1.5. Por muerte del Contratista; siempre que a juicio del Comitente la sucesión no pueda ofrecer hacerse cargo de las obligaciones contraídas, en las mismas condiciones estipuladas en el Contrato y con iguales garantías.

11.1.6. Cuando el Contratista infrinja las leyes de trabajo.

11.1.7. Cuando el total de las multas acumuladas alcanzara el 15% (quince por ciento) del monto del Contrato.

11.1.8. Cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su Contrato, se asocie con otro para la construcción o subcontrate sin previa autorización del Comitente. En los casos previstos en los incisos anteriores, el Comitente previamente a resolver el Contrato, intimará fehacientemente al Contratista o sus sucesores para que, dentro de un plazo perentorio de 15 (quince) días, arbitre las medidas conducentes a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

11.1.9. Por quiebra, liquidación sin quiebra y concurso civil de acreedores del Contratista.

En el caso previsto en el inciso 11.1.9, la resolución se realizará automáticamente con la sola producción del hecho. La intimación producirá la mora del Contratista y desde entonces el Comitente podrá iniciar las acciones que correspondan, quedando el Contrato resuelto de pleno derecho una vez transcurrido el plazo de 15 (quince) días a que se refiere el párrafo anterior.

11.2. Resoluciones del Contrato por Causas imputables al Comitente

El Contratista tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

11.2.1. Cuando el Contratista, por causas que no le sean imputables, no pudiera iniciar los trabajos dentro del plazo establecido.

11.2.2. Cuando el Contratista, por causas que no le sean imputables, deba paralizar totalmente los trabajos durante 30 (treinta) días corridos o 60 (sesenta) alternados.

11.2.3. Cuando el Contratista, por causas que no le sean imputables, se vea obligado a reducir el ritmo previsto en el Plan de Trabajos en más de un 50% (cincuenta por ciento), durante un periodo de 60 (sesenta) días corridos o 90 (noventa) alternados.

11.2.4. Cuando el Comitente no abone los certificados de obra dentro de los plazos establecidos.

11.2.5. Por muerte del Comitente; y siempre que la sucesión o liquidación no pueda hacerse cargo de las obligaciones contraídas en las mismas condiciones estipuladas en el Contrato y con iguales garantías.

11.2.6. Cuando el Comitente, una vez adjudicada la obra, modifique o altere el proyecto en forma tal que implique una reducción o aumento en más del 20% (veinte por ciento) del monto contratado.

En los casos previstos en los incisos anteriores, el Comitente previamente a resolver el Contrato, intimará fehacientemente al Contratista o sus sucesores para que, dentro de un plazo perentorio de 15 (quince) días, arbitre las medidas conducentes a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

11.2.7. Por quiebra o concurso civil del Comitente.

En el caso previsto en el inciso 11.2.7, la resolución se realizará automáticamente con la sola producción del hecho. La intimación producirá la mora del Contratista y desde entonces el Comitente podrá iniciar las acciones que correspondan, quedando el Contrato resuelto de pleno derecho una vez transcurrido el plazo de 15 (quince) días a que se refiere el párrafo anterior.

11.3. Resoluciones por Causas de Fuerza Mayor

Ambas partes tendrán derecho a resolver el Contrato en el supuesto que razones de fuerza mayor o caso fortuito impidan a alguna de ellas su cumplimiento. En este supuesto, las consecuencias serán las mismas que las contenidas en el inciso 11.6, salvo en lo que hace al reconocimiento del lucro cesante por la parte no ejecutada, que queda expresamente excluido de toda indemnización.

11.4. Resolución del Contrato de Común Acuerdo

En caso que las partes lo consientan, podrá extinguirse el Contrato por voluntad de los interesados.

11.5. Consecuencias de la Resolución del Contrato por Causas Imputables al Contratista

En caso de producirse la resolución por causas imputables al Contratista, ella producirá las siguientes consecuencias:

El Comitente tendrá derecho a tomar posesión de la obra, previo inventario y avalúo que se practicará al efecto, de los trabajos ejecutados, materiales de recibo, compromisos de pago y subcontratos concertados.

11.5.1. El inventario y el avalúo serán realizados por el Contratista o su representante conjuntamente con el que designe el Comitente, debiendo éstos, previamente designar de común acuerdo un amigable componedor único, para resolver en forma sumaria y atendiendo solamente a las constancias de los documentos y libros de contabilidad que las partes le presenten, como a las explicaciones verbales que las mismas le suministren, las divergencias que puedan suscitarse. El amigable componedor hará constar su decisión brevemente por escrito, si cualquiera de las partes lo requiere. Esta decisión tendrá el carácter de inapelable.

11.5.2. Las fechas y horas que fije el Comitente para realizar las operaciones de inventario y avalúo como para la toma de posesión de la obra, serán comunicadas al Contratista fehacientemente y con 3 (tres) días corridos de anticipación por lo menos. En caso de que el Contratista no concurra a la citación, el Comitente podrá realizar dichas operaciones y tomar la mencionada posesión con la presencia de un escribano público, quien levantará un acta y la hará firmar por el Comitente, notificando luego al Contratista, con entrega de una copia de las actuaciones.

11.5.3. Resuelto el Contrato, el Comitente se hará cargo de todos los convenios o subcontratos que correspondan a la obra y que hayan sido suscritos por el Contratista con anterioridad a la resolución, siempre que se ajusten a las estipulaciones del contrato principal y si son aceptados por los Subcontratistas.

11.5.4. La Comisión encargada de practicar el inventario y avalúo, o en su defecto el amigable componedor, determinarán cuales serán los materiales que no sean de recibo por no reunir las condiciones contractuales y los equipos que quedarán en la hebra para la prosecución y terminación de los trabajos a que se refiere el Contrato; asimismo, fijará las condiciones que regirán el alquiler del equipo del Contratista.

11.5.5. Los materiales no aceptados y los equipos que no deban quedar en obra, serán retirados a su costa por el Contratista, dentro del plazo que se establezca, el que no será menor de 15 (quince) días corridos subsiguientes o aquél en que haya sido notificado de la obligación de hacerlo.

11.5.6. Los trabajos que no sean recibidos por los encargados de realizar el inventario y avalúa o en su defecto, por el amigable componedor, en razón de no responder a las condiciones y exigencias del Contrato, serán demolidos o desechos por el Contratista a su exclusivo cargo y dentro del plazo que estipule. Si no lo hiciere, el Comitente las podrá hacer demoler o deshacer por cuenta del Contratista.

11.5.7. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, terminados o inconclusos, que sean recibidos, y el de los materiales aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados por cuenta del Comitente.

11.5.8. El Contratista responderá por los perjuicios que sufra el Comitente por causa del nuevo Contrato que éste celebre para la continuación de las obras.

11.5.9. En perjuicio de las sanciones dispuestas en este Capítulo, el Contratista perderá el depósito y retenciones en garantía.

11.6. Consecuencias de la Resolución por Causas Imputables al Comitente

En caso de producirse la resolución por causas imputables al Comitente, ella producirá las siguientes consecuencias:

11.6.1. Liquidación a favor del Contratista de los trabajos realizados a los precios de contrato y variaciones de costo que correspondan.

11.6.2. El Contratista intimará fehacientemente al Comitente a proceder a la recepción definitiva de los trabajos ejecutados dentro de los 10 (diez) días corridos posteriores a la resolución del Contrato, a cuyo efecto practicará la liquidación de las mismas de conformidad con las respectivas estipulaciones contractuales, otorgándole el porcentaje de los beneficios que le correspondan por la parte de obra ejecutada.

11.6.3. Se liquidará a favor del Contratista un porcentaje de los beneficios correspondientes a la parte de obra que faltara ejecutar igual al porcentaje de obra ejecutada.

11.6.4. Análogamente, se liquidarán a favor del Contratista los gastos que requiera el desarme y retire de equipos, herramientas, útiles, instalaciones y demás enseres de su propiedad, el importe de los materiales acopiados y los contratados que se hallen en obra o en taller y que sean de recibo.

11.6.5. Asimismo operará automáticamente la transferencia, sin pérdida para el Contratista, de los subcontratos que hubiere celebrado para la ejecución de las obras siempre que se ajusten a las estipulaciones establecidas en el Contrato, siendo a cargo del Comitente el pago de las indemnizaciones que deban abonarse a él o a los Subcontratistas que no

acepten la transferencia de sus respectivos contratos.

11.6.6. Igualmente el Comitente deberá abonar al Contratista las sumas que resulten de los perjuicios que probare haber tenido como consecuencia de la resolución del Contrato y de las sumas que le hubieran correspondido en concepto de lucro cesante por las obras no ejecutadas.

11.6.7. El Contratista tendrá derecho a retener la posesión de la obra hasta que le sean abonadas

Contrata



Alumno: Sola Marcos
Docente: Murialdo Nancy
Producción Edilicia II
Taller Panvini
Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño.

Obra: Vivienda Unifamiliar.

Comitente: Sra. Enriquez, Laura

Director de Obra: Arq. Sola, Marcos

Contratista: MS CONSTRUCCIONES S.R.L.

Fecha de contrato: lunes 27 de mayo de 2019

ARTICULO 1

Nombre y domicilio legal de las partes contratantes

En la Ciudad de Rosario, a los 27 (veintisiete) días del mes de mayo de 2019 (dos mil diecinueve), se encuentran reunidos por propia voluntad la Sra. Enriquez, Laura, en calidad de *Comitente*, y el Arquitecto Bettati Franco como representante de MS CONSTRUCCIONES S.R.L., como *Contratista*, con el fin de establecer en forma precisa las obligaciones que, recíprocamente, asumen las partes contratantes en todos los aspectos necesarios para una adecuada ejecución de los trabajos contratados.

Los interesados se han identificado como: Comitente, Sra. Enriquez, Laura DNI 35.328.146, con domicilio legal en la calle Avenida Casiano Casas 1405, de la ciudad de Rosario; el Arquitecto Bettati, Franco DNI 34.238.912, Matricula 25416 con domicilio legal en calle Santa Fe 614, de la ciudad de Rosario, como Contratista.

ARTICULO 2

Objeto del contrato

El Comitente entregará el terreno, ubicado en calle La República 8898 esquina Juarez Celman Bis de esta ciudad, con una superficie de 168m². Se encargará la ejecución en el mismo de una vivienda unifamiliar de planta baja y alta de 122m², empleando el sistema constructivo tradicional.

El Contratista asume la obligación de proveer, para la ejecución de la obra: mano de obra capacitada; materiales de primera calidad; maquinaria, herramientas y enseres necesarios; así como se compromete a entregar los trabajos terminados, de manera satisfactoria, dentro del plazo establecido y acordado por las partes.

ARTICULO 3

Sistema de contratación adoptado

Se adopta como locación de obra el Sistema por Ajuste Alzado Relativo, obligándose el Contratista a ejecutar la obra completa, y el Comitente a pagar por ella una suma en dinero de **\$5.344.619,41** (pesos cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve con cuarenta y un centavos).

ARTICULO 4

Director de obra

El *Comitente*, Sra Enriquez, Laura designa como su *director de obra* al Arquitecto Marcos Sola, DNI 37.048.210, N° de Matrícula: M-3675/7, con domicilio legal en calle Tucumán 1853 (PA), de la ciudad de Rosario.

El Contratista reconoce y acepta esta designación, con todas las atribuciones establecidas en las cláusulas del pliego antedicho.

ARTICULO 5

Precio y forma de pago convenida

Precio Fijado: el precio final de la obra se ha establecido en **\$5.344.619,41** (pesos cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve con cuarenta y un centavos), con I.V.A. incluido, moneda nacional; según lo presupuestado por el *Contratista* y aceptado por el *Comitente*.

Forma de Pago Convenida: mensualmente el Contratista confeccionará Certificados Parciales de Obra, en los que se establecerán los trabajos ejecutados con sus respectivos valores; en los mismos, también, se hará referencia a lo ejecutado anteriormente y ya liquidado, así como a lo que aún falta ejecutar y liquidar para terminar la obra.

Cada certificado deberá actualizar su valor debido a las variaciones de costo de construcción producidas hasta la ejecución de las tareas consideradas en la certificación. El Presupuesto de obra, entregado por la Empresa al momento de la licitación, tomará el Número Base correspondiente al mes de mayo de 2019, mes sobre el cual se tomaron los precios respectivos, para poder afectarlos luego con los Números Índices, fijados por la CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción) a la fecha de certificación.

ARTICULO 6

Plazo para la ejecución de la obra

En los días subsiguientes a este Contrato, se labrará el Acta de Entrega del terreno e iniciación de los trabajos.

Las partes han acordado un lapso de 8 (ocho) meses, como plazo de ejecución de la obra, en la forma y condiciones establecidas en las cláusulas generales del Pliego de Condiciones Generales Particulares y de acuerdo con el Plan de Trabajo establecido y que, firmado por las partes, forma parte del presente Contrato.

ARTICULO 7

Consultas durante la ejecución

Cualquier divergencia suscitada durante la ejecución de la obra se deberá dilucidar de acuerdo a la interpretación del Pliego.

De no poder esclarecerse las mismas de mutuo acuerdo por las partes, las mismas podrán ser sometidas a la interpelación de un tribunal arbitral, especialista en materia de construcciones, debiendo solventarse las costas por ambas partes.

De optarse por recurrir a la interpelación judicial de la controversia, serán competentes los Tribunales Judiciales de la ciudad de Rosario.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba mencionados.

Sra. Enriquez, Laura

Comitente

Arq. Sola, Marcos

Director de Obra

Arq. Bettati, Franco

Contratista

Rosario, 27 de mayo de 2019

Actas



Alumno: Sola Marcos
Docente: Murialdo Nancy
Producción Edilicia II
Taller Panvini
Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño.

Obra: Vivienda Unifamiliar.

Comitente: Sra. Enriquez, Laura

Director de Obra: Arq. Sola, Marcos

Contratista: MS CONSTRUCCIONES S.R.L.

En la ciudad de Rosario, a 3 (tres) días del mes de junio del año 2019, reunidos por una parte la Sra. Enriquez Laura como comitente, y el Arquitecto Sola Marcos, como Director de Obra y representante del Comitente y el Arquitecto Bettati Franco en representación de la Empresa Constructora MS CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de la misma, se proceda a dejar constancia de lo siguiente:

1. Que en este momento se hace entrega del terreno, libre de ocupantes, al Contratista, ubicado en calle La República 8898 esquina Juárez Celman Bis, de esta ciudad, el mismo comprende una superficie de 168m² siendo el lugar donde se construirá la obra que le fuera encomendada en un todo de acuerdo a las especificaciones del contrato de la fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2019 (dos mil diecinueve).

Todos los datos concernientes al terreno de referencia en cuanto a medidas, ángulos, arranques, etc. están determinados en los planos de mensura que se acompaña y que forma parte contractual, los que el Contratista deberá verificar y comunicar a la Dirección de Obra de toda falta de exactitud de los mismos.

2. Se establece que el Comitente conserva la titularidad del terreno mencionado en este Acta, como así también la de las obras que se construyan en el mismo.
3. Que el día 3 (tres) del mes de junio del año 2019, se deberán comenzar los trabajos contratados, fecha a partir de la cual se considerarán los 176 días hábiles para la ejecución de los mismos, es decir, hasta el día lunes 3 (tres) de febrero de 2020.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba mencionados.

Sra. Enriquez, Laura
Comitente

Arq. Sola, Marcos
Director de Obra

Arq. Bettati, Franco
Contratista

Obra: Vivienda Unifamiliar.

Comitente: Sra. Enriquez, Laura

Director de Obra: Arq. Sola, Marcos

Contratista: MS CONSTRUCCIONES S.R.L.

En la ciudad de Rosario, al día lunes tres (tres) del mes de febrero del año 2020, reunidos por una parte el Sra. Enriquez, Laura como comitente, y el Arquitecto Sola, Marcos como Director de Obra, y representante del Comitente y el Arquitecto Bettati, Franco en representación de la Empresa Constructora MS CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de la misma, proceden a efectuar la **RECEPCION PROVISORIA** de los trabajos ejecutados en el terreno de calle La República 8898 esquina Juarez Celman Bis, y que le fueron encomendados de acuerdo al Contrato de la fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2019 (dos mil diecinueve).

Inspeccionados los mismos se declara que ellos han cumplido con lo especificado en la documentación contractual, con las órdenes emitidas por el Director de Obra y que fueron terminados dentro del plazo establecido para las mismas.

Anexo a la presente se deja constancia de los defectos menores y de fallas que se han comprobado durante la inspección de la obra.

Si se comprobare la existencia de otras durante el plazo de garantía que no han sido mencionados en dicho anexo, no libera el Contratista de la responsabilidad de realizar las correcciones pertinentes para que cada parte cumpla con el fin propuesto.

Se deja constancia de que dicho plazo de garantía es de 60 días corridos a partir de la fecha de la presente y que es cuando se realiza la Recepción Definitiva de los trabajos.

Se deja expresa reserva de los derechos que le pudieron corresponder al Comitente, tal cual lo especifica el artículo 9.2 plazo de garantía del Pliego de Especificaciones Generales Particulares, en caso de no cumplimiento durante dicho período, de las correcciones de fallas, de las reparaciones, de los cambios y/o arreglos enunciados en el anexo adjunto y de los que pudieran aparecer durante dicho plazo de garantía y que sean imputables al contratista.

El comitente a partir de esta fecha toma posesión del edificio y se hace cargo de su vigilancia y mantenimiento.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba mencionados.

Sra. Enriquez, Laura
Comitente

Arq. Sola, Marcos
Director de Obra

Arq. Bettati, Franco
Contratista

Obra: Vivienda Unifamiliar.

Comitente: Sra. Enriquez, Laura

Director de Obra: Arq. Sola, Marcos

Contratista: MS CONSTRUCCIONES S.R.L.

En la ciudad de Rosario, a los 3 (tres) días del mes de abril, del año 2020, reunidos por una parte el Sra. Enriquez, Laura como comitente, y el Arquitecto Sola Marcos, como Director de Obra, y representante del Comitente y el Arquitecto Bettati Franco en representación de la Empresa Constructora MS CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de la misma, proceden a efectuar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos ejecutados en el terreno de calle La República 8898 esquina Juarez Celman Bis, y que fueran encomendados de acuerdo al Contrato de la fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2019 (dos mil diecinueve), ya que se ha cumplido el plazo de garantía de 60 días computados a partir de la fecha del Acta de la Recepción Provisional.

Habiéndose inspeccionado los trabajos encomendados y los ejecutados para corregir reclamos individualizados durante dicha garantía, estando los mismos en conformidad con las estipulaciones de la adjudicación se procede a recibirlos con carácter definitivo y a reintegrar los montos retenidos en concepto de "Cumplimiento de Contrato" y "Fondo de Reparos" en el término de 3 (tres) días de la presente.

Esta recepción no deslinda responsabilidad a la Empresa Contratista por defectos que pudieran aparecer por mala calidad de los materiales o deficiente ejecución de los trabajos, así como vicios ocultos que pudieran constatarse oportunamente, manteniéndose lo que establece el art. 1646 del Código Civil.

En prueba de conformidad se firmarán tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba mencionados.

Sra. Enriquez, Laura
Comitente

Arq. Sola, Marcos
Director de Obra

Arq. Bettati, Franco
Contratista